



PUTUSAN

Nomor 1326/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **KELPFIO FIRMANSYA ALIAS KEVIN BIN ISKANDAR;**
2. Tempat Lahir : Talang Benteng;
3. Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 14 Juli 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Talang Benteng Kecamatan Muara

Pinang Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 331 / VII/ 2024 / Reskrim tanggal 10 Juli 2024;

Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 9 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supendi, S.H., M.H., & Rekan, Advokat dari Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Palembang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 November 2024 Nomor 1326/Pid.B/2024/PN Plg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1326/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 11 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1326/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 11 November 2024 dan tanggal 26 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kelpfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, atau turut serta melakukan pembunuhan berencana" melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kelpfio Firmansya Als Kevin Bin Iskandar, dengan pidana MATI;
3. Barang bukti: Nihil (Tidak ada);
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya kembali, dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa KELPFIO FIRMASNYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR bersama-sama dengan saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE (kedua saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di toko pakaian "Distro Anti Mahal" di Jalan Dahlan HY Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dihubungi saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL yang merupakan paman Terdakwa melalui pesan whatsapp untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban ANTON EKA SAPUTRA, setelah itu saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL meminta kepada Terdakwa untuk datang ke toko pakaian milik Terdakwa dengan mengajak saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE mendatangi distro saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL, setelah itu Terdakwa bersama saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE duduk bersama, pada saat itu saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL berkata kepada Terdakwa dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE "aku ado masalah dengan wong ini, aku ado utang beranak terus, katonyo ANTON (korban) nak ngajak kawannyo, kito bunuh bae dio tu, gek kito gebuk pas gebuk mati tu lah (saya ada masalah sama orang ini, ada utang berbunga terus, katanya ANTON (korban) mau mengajak temannya, kita bunuh saja dia itu, nanti kita pukul, waktu kita pukul pasti mati)", lalu Terdakwa dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE menyetujui ajakan dari saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL tersebut, lalu saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL kembali merencanakan pembunuhan terhadap korban ANTON EKA SAPUTRA tersebut dengan cara memukul korban ANTON EKA SAPUTRA dengan menggunakan kunci pas, setelah korban ANTON EKA SAPUTRA dipastikan meninggal dunia maka akan dikuburkan dibelakang toko pakaian tepatnya di bak penampungan air setelah itu baru tempat penampungan air tersebut akan

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disemen (di cor), pada saat itu peralatan semen dan pasir sudah tersedia didalam toko pakaian, setelah itu saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL menyiapkan kunci pas dan disimpan dibawah etalase pakaian, lalu saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL mengambil kabel seling yang akan digunakan untuk menjerat leher korban dan diberikan kepada Terdakwa, setelah itu saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL menyuruh Terdakwa dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE untuk berpura-pura menjadi pembeli di toko pakaian milik saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL tersebut, lalu saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL meminta kepada saksi PUTRI SINYE Binti GOFUR yang merupakan pegawai toko pakaian saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL untuk berbelanja di pasar, kemudian saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL mematikan kamera CCTV yang ada didalam toko miliknya tersebut, sekira pukul 10.30 WIB, korban ANTON EKA SAPUTRA datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna biru dengan nomor Polisi BG 3091 AEK dan saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL meminta kepada korban ANTON EKA SAPUTRA untuk masuk ke dalam toko, setelah itu saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL dan korban ANTON EKA SAPUTRA duduk didalam toko sambil membahas hutang saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL, selanjutnya pada pukul 11.00 WIB, disaat korban ANTON EKA SAPUTRA sedang menulis surat pernyataan untuk ditandatangani oleh saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL, saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL langsung memberikan kode / tanda kepada Terdakwa dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE yang sedang berpura-pura menjadi pembeli dengan cara menganggukkan kepala dan memainkan mata, melihat kode dari saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL tersebut, saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE langsung mengambil kunci pas yang sebelumnya dipersiapkan dibawah etalase pakaian lalu saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE mendekati korban ANTON EKA SAPUTRA dan langsung memukulkan kunci pas tersebut ke kepala belakang korban ANTON EKA SAPUTRA sehingga menyebabkan korban ANTON EKA SAPUTRA terjatuh ke lantai, lalu Terdakwa mengeluarkan kabel seling dan langsung menjerat leher korban ANTON EKA SAPUTRA dengan dibantu oleh saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE, setelah itu Terdakwa menyumpal mulut korban ANTON EKA SAPUTRA dengan baju agar korban ANTON EKA SAPUTRA tidak dapat mengeluarkan suara, setelah korban ANTON EKA SAPUTRA tidak berdaya, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dari pinggangnya untuk memotong tas milik korban ANTON EKA SAPUTRA dan tas tersebut diberikan kepada saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL, lalu Terdakwa mengambil kunci pas dan

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukulkannya ke kepala belakang korban ANTON EKA SAPUTRA sebanyak 2 (dua) kali, pada saat itu percikan darah korban banyak menetes di lantai dan saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL ke bagian depan toko untuk menemui saksi PUTRI SINYE Binti GOFUR lalu Terdakwa menyuruh saksi PUTRI SINYE Binti GOFUR untuk membeli kain pel, setelah itu saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL masuk kembali ke bagian dalam toko untuk menemui Terdakwa dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE, lalu saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL mengambil kunci pas dan memukulkan kunci pas tersebut ke bahu korban ANTON EKA SAPUTRA sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL bersama Terdakwa dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE kembali menjerat leher korban ANTON EKA SAPUTRA secara bergantian untuk memastikan jika korban ANTON EKA SAPUTRA sudah benar-benar meninggal dunia, setelah itu saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL bersama Terdakwa dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE mengangkat korban ANTON EKA SAPUTRA ke bagian belakang sebelah kiri distro anti mahal yang merupakan bekas dapur, lalu saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL bersama Terdakwa menuju ke parkir distro untuk memindahkan sepeda motor korban ANTON EKA SAPUTRA menuju bagian belakang sebelah kiri distro sembari memastikan situasi aman, kemudian saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL bersama Terdakwa kembali masuk ke dalam distro menuju bagian belakang distro yang merupakan bekas dapur bergabung kembali bersama saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE, setelah itu saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL bersama Terdakwa dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE memindahkan tubuh korban ANTON EKA SAPUTRA ke bak penampungan yang berada di halaman belakang distro tersebut, lalu saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL meminta kepada Terdakwa dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE untuk menguburkan korban ANTON EKA SAPUTRA dengan cara di semen / di cor dengan menggunakan semen dan pasir, setelah itu saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL kembali masuk kedalam distro dan menutup pintu bagian sebelah kanan distro agar tidak terlihat oleh orang lain, sedangkan Terdakwa dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE mengubur korban ANTON EKA SAPUTRA dengan cara menyusun batu disebelah tubuh korban ANTON EKA SAPUTRA lalu Terdakwa dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE membuat adukan semen dan pasir setelah itu adukan semen tersebut ditutupkan pada badan korban ANTON EKA SAPUTRA, pada saat itu Terdakwa dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE kekurangan semen, sehingga Terdakwa dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL untuk membeli 1 (satu) sak semen, mendengar hal tersebut saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL langsung membeli 1 (satu) sak semen dan setelah mendapatkan 1 (satu) sak semen, saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL menyerahkannya kepada Terdakwa dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE, lalu Terdakwa dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE kembali membuat adukan semen dan adukan semen tersebut kembali ditutupkan ke seluruh bagian tubuh korban ANTON EKA SAPUTRA hingga tubuh korban ANTON EKA SAPUTRA tidak terlihat lagi, setelah itu Terdakwa dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE kembali masuk ke dalam distro menemui saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL, pada saat itu saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL mengatakan kepada Terdakwa dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE jika didalam tas milik korban ANTON EKA SAPUTRA terdapat uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Oppo A77S warna hitam lalu Terdakwa membagi uang tersebut kepada Terdakwa dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE masing-masing sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL mendapat Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu 1 (satu) unit handphone Oppo A77S warna hitam milik korban ANTON EKA SAPUTRA diambil oleh saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE, setelah itu Terdakwa dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE membersihkan diri di kamar mandi distro dan menukar baju yang dipakai dengan baju baru yang dibeli Terdakwa dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE didistro milik saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE pergi meninggalkan distro milik saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL dengan membawa sepeda motor milik korban ANTON EKA SAPUTRA untuk menuju kerumah kontrakan teman Terdakwa dan sepeda motor tersebut disembunyikan di rumah kontrakan tersebut, setelah itu Terdakwa bersama saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE menuju kerumah saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL untuk mengambil baju milik Terdakwa, namun pada saat itu saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL sedang tidak berada di rumah, lalu Terdakwa bersama saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE menunggu hingga malam hari, karena saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL tidak kunjung pulang, lalu sekira pukul 23.40 WIB, Terdakwa dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE meninggalkan rumah saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL, kemudian pada Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi ANTONI Alias ANTON

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin AMRIL, namun pada saat itu rumah saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL dalam kondisi sepi tidak ada orang lagi, hingga akhirnya pada tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa pergi ke Loker Marlin di daerah Jakabaring Palembang dan Terdakwa memesan mobil travel dan berangkat ke Kabupaten Empat Lawang, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa yang merasa ketakutan akhirnya menceritakan perbuatan yang dilakukannya kepada pamannya yaitu saksi MEKI KURNIAWANSYAH Bin MAWARDI dan pada saat itu Terdakwa ingin menyerahkan diri, mendengar hal tersebut lalu saksi MEKI KURNIAWANSYAH Bin MAWARDI membawa Terdakwa ke Polresta Palembang untuk menyerahkan diri dan selanjutnya Terdakwa diproses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 72 / VRJ / JUNI / 2024 / RUMKIT tertanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mansuri, Sp.FM selaku Dokter Yang Memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan:

dengan kesimpulan : dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap jenazah, telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia antara dua puluh sampai dua puluh lima tahun, kulit sawo matang, ras mongoloid. Dari pemeriksaan luar dan didalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar dan robek di kepala, leher dan dada, serta anggota gerak. Ditemukan retak pada tengkorak. Ditemukan tanda-tanda perdarahan diantar tulang tengkorak dan selaput otak. Ditemukan tanda-tanda kekerasan dileher dan tanda-tanda orang terjatuh. Ditemukan tali (sling) rem sepeda terilit pad leher. Keadaan kekerasan tumpul di kepala dan kekerasan di leher tersebut diatas dapat menyebabkan kematian;

Bahwa Perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE tersebut menyebabkan korban ANTON EKA SAPUTRA meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR bersama-sama dengan saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE (kedua saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di toko pakaian "Distro Anti Mahal" di Jalan Dahlan HY Kelurahan Karya Baru

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, atau setidaknya tidaknya ditempatkan lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dihubungi saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL yang merupakan paman Terdakwa melalui pesan whatsapp untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban ANTON EKA SAPUTRA, setelah itu saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL meminta kepada Terdakwa untuk datang ke toko pakaian milik Terdakwa dengan mengajak saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE mendatangi distro saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL, setelah itu Terdakwa bersama saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE duduk bersama, pada saat itu saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL berkata kepada Terdakwa dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE "aku ado masalah dengan wong ini, aku ado utang beranak terus, katonyo ANTON (korban) nak ngajak kawannyo, kito bunuh bae dio tu, gek kito gebuk pas gebuk mati tu lah (saya ada masalah sama orang ini, ada utang berbunga terus, katanya ANTON (korban) mau mengajak temannya, kita bunuh saja dia itu, nanti kita pukul, waktu kita pukul pasti mati)", lalu Terdakwa dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE menyetujui ajakan dari saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL tersebut, lalu saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL kembali merencanakan pembunuhan terhadap korban ANTON EKA SAPUTRA tersebut dengan cara memukul korban ANTON EKA SAPUTRA dengan menggunakan kunci pas, setelah korban ANTON EKA SAPUTRA dipastikan meninggal dunia maka akan dikuburkan dibelakang toko pakaian tepatnya di bak penampungan air setelah itu baru tempat penampungan air tersebut akan disemen (di cor), pada saat itu peralatan semen dan pasir sudah tersedia didalam toko pakaian, setelah itu saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan kunci pas dan disimpan dibawah etalase pakaian, lalu saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL mengambil kabel seling yang akan digunakan untuk menjerat leher korban dan diberikan kepada Terdakwa, setelah itu saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL menyuruh Terdakwa dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE untuk berpura-pura menjadi pembeli di toko pakaian milik saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL tersebut, lalu saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL meminta kepada saksi PUTRI SINYE Binti GOFUR yang merupakan pegawai toko pakaian saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL untuk berbelanja di pasar, kemudian saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL mematikan kamera CCTV yang ada didalam toko miliknya tersebut, sekira pukul 10.30 WIB, korban ANTON EKA SAPUTRA datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna biru dengan nomor Polisi BG 3091 AEK dan saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL meminta kepada korban ANTON EKA SAPUTRA untuk masuk ke dalam toko, setelah itu saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL dan korban ANTON EKA SAPUTRA duduk didalam toko sambil membahas hutang saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL, selanjutnya pada pukul 11.00 WIB, disaat korban ANTON EKA SAPUTRA sedang menulis surat pernyataan untuk ditandatangani oleh saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL, saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL langsung memberikan kode / tanda kepada Terdakwa dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE yang sedang berpura-pura menjadi pembeli dengan cara menganggukkan kepala dan memainkan mata, melihat kode dari saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL tersebut, saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE langsung mengambil kunci pas yang sebelumnya disipersiapkan dibawah etalase pakaian lalu saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE mendekati korban ANTON EKA SAPUTRA dan langsung memukulkan kunci pas tersebut ke kepala belakang korban ANTON EKA SAPUTRA sehingga menyebabkan korban ANTON EKA SAPUTRA terjatuh ke lantai, lalu Terdakwa mengeluarkan kabel seling dan langsung menjerat leher korban ANTON EKA SAPUTRA dengan dibantu oleh saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE, setelah itu Terdakwa menyumpal mulut korban ANTON EKA SAPUTRA dengan baju agar korban ANTON EKA SAPUTRA tidak dapat mengeluarkan suara, setelah korban ANTON EKA SAPUTRA tidak berdaya, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dari pinggangnya untuk memotong tas milik korban ANTON EKA SAPUTRA dan tas tersebut diberikan kepada saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL, lalu Terdakwa mengambil kunci pas dan memukulkannya ke kepala belakang korban ANTON EKA SAPUTRA sebanyak 2 (dua) kali, pada saat itu percikan darah korban banyak menetes di lantai dan

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL ke bagian depan toko untuk menemui saksi PUTRI SINYE Binti GOFUR lalu Terdakwa menyuruh saksi PUTRI SINYE Binti GOFUR untuk membeli kain pel, setelah itu saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL masuk kembali ke bagian dalam toko untuk menemui Terdakwa dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE, lalu saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL mengambil kunci pas dan memukulkan kunci pas tersebut ke bahu korban ANTON EKA SAPUTRA sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL bersama Terdakwa dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE kembali menjerat leher korban ANTON EKA SAPUTRA secara bergantian untuk memastikan jika korban ANTON EKA SAPUTRA sudah benar-benar meninggal dunia, setelah itu saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL bersama Terdakwa dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE mengangkat korban ANTON EKA SAPUTRA ke bagian belakang sebelah kiri distro anti mahal yang merupakan bekas dapur, lalu saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL bersama Terdakwa menuju ke parkiran distro untuk memindahkan sepeda motor korban ANTON EKA SAPUTRA menuju bagian belakang sebelah kiri distro sembari memastikan situasi aman, kemudian saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL bersama Terdakwa kembali masuk ke dalam distro menuju bagian belakang distro yang merupakan bekas dapur bergabung kembali bersama saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE, setelah itu saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL bersama Terdakwa dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE memindahkan tubuh korban ANTON EKA SAPUTRA ke bak penampungan yang berada di halaman belakang distro tersebut, lalu saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL meminta kepada Terdakwa dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE untuk menguburkan korban ANTON EKA SAPUTRA dengan cara di semen / di cor dengan menggunakan semen dan pasir, setelah itu saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL kembali masuk kedalam distro dan menutup pintu bagian sebelah kanan distro agar tidak terlihat oleh orang lain, sedangkan Terdakwa dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE mengubur korban ANTON EKA SAPUTRA dengan cara menyusun batu disebelah tubuh korban ANTON EKA SAPUTRA lalu Terdakwa dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE membuat adukan semen dan pasir setelah itu adukan semen tersebut ditutupkan pada badan korban ANTON EKA SAPUTRA, pada saat itu Terdakwa dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE kekurangan semen, sehingga Terdakwa dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE meminta kepada saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL untuk membeli 1 (satu) sak semen, mendengar hal tersebut saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membeli 1 (satu) sak semen dan setelah mendapatkan 1 (satu) sak semen, saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL menyerahkannya kepada Terdakwa dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE, lalu Terdakwa dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE kembali membuat adukan semen dan adukan semen tersebut kembali ditutupkan ke seluruh bagian tubuh korban ANTON EKA SAPUTRA hingga tubuh korban ANTON EKA SAPUTRA tidak terlihat lagi. Bahwa setelah itu Terdakwa dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE kembali masuk ke dalam distro menemui saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL, pada saat itu saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL mengatakan kepada Terdakwa dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE jika didalam tas milik korban ANTON EKA SAPUTRA terdapat uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Oppo A77S warna hitam lalu Terdakwa membagi uang tersebut kepada Terdakwa dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE masing-masing sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL mendapat Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu 1 (satu) unit handphone Oppo A77S warna hitam milik korban ANTON EKA SAPUTRA diambil oleh saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE, setelah itu Terdakwa bersama saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda tahun 2023 warna biru BG-3091-AEK milik korban ANTON EKA SAPUTRA dibawa pergi meninggalkan distro milik Terdakwa menuju kerumah kontrakan teman Terdakwa dan sepeda motor tersebut disembunyikan dirumah kontrakan tersebut, lalu setelah itu Terdakwa bersama saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE menuju kerumah saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL namun saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL sedang tidak berada dirumah, lalu Terdakwa bersama saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE menunggu sampai malam hari sekira pukul 23.40 wib, karena saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL tidak kunjung pulang, maka Terdakwa dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE meninggalkan rumah saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL, kemudian pada Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL, namun saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL tidak pulang dan rumah masih dalam kondisi sepi tidak ada orang lagi hingga akhirnya pada tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa pergi ke Loker Marlin di daerah Jakabaring Palembang dan Terdakwa memesan mobil travel dan berangkat ke Kabupaten Empat Lawang, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa yang merasa ketakutan

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya menceritakan perbuatan yang dilakukannya kepada pamannya yaitu saksi MEKI KURNIAWANSYAH Bin MAWARDI dan pada saat itu Terdakwa ingin menyerahkan diri, mendengar hal tersebut lalu saksi MEKI KURNIAWANSYAH Bin MAWARDI membawa Terdakwa ke Polrestabes Palembang untuk menyerahkan diri dan selanjutnya Terdakwa diproses hukum lebih lanjut;

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 72 / VRJ / JUNI / 2024 / RUMKIT tertanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mansuri, Sp.FM selaku Dokter Yang Memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan :

dengan kesimpulan : dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap jenazah, telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia antara dua puluh sampai dua puluh lima tahun, kulit sawo matang, ras mongoloid. Dari pemeriksaan luar dan didalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar dan robek di kepala, leher dan dada, serta anggota gerak. Ditemukan retak pada tengkorak. Ditemukan tanda-tanda perdarahan diantar tulang tengkorak dan selaput otak. Ditemukan tanda-tanda kekerasan dileher dan tanda-tanda orang terjerat. Ditemukan tali (sling) rem sepeda terlilit pad leher. Keadaan kekerasan tumpul di kepala dan kekerasan di leher tersebut diatas dapat menyebabkan kematian.

Bahwa Perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE tersebut menyebabkan korban ANTON EKA SAPUTRA meninggal dunia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR bersama-sama dengan saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE (kedua saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di toko pakaian "Distro Anti Mahal" di Jalan Dahlan HY Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa dihubungi saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL yang merupakan paman Terdakwa melalui pesan whatsapp untuk membantu melakukan pembunuhan terhadap korban ANTON EKA SAPUTRA, setelah itu saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL meminta kepada Terdakwa untuk datang ke toko pakaian milik Terdakwa dengan mengajak saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE mendatangi distro saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL, setelah itu Terdakwa bersama saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE duduk bersama, pada saat itu saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL menceritakan permasalahannya dengan korban ANTON EKA SAPUTRA kepada Terdakwa dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE “aku ado masalah dengan wong ini, aku ado utang beranak terus, katonyo ANTON (korban) nak ngajak kawannyo, kito bunuh bae dio tu, gek kito gebuk pas gebuk mati tu lah (saya ada masalah sama orang ini, ada utang berbunga terus, katanya ANTON (korban) mau mengajak temannya, kita bunuh saja dia itu, nanti kita pukul, waktu kita pukul pasti mati)”, lalu Terdakwa dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE menyetujui ajakan dari saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL tersebut, lalu saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL menyiapkan sebuah kunci pas disimpan dibawah etalase pakaian, lalu saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL mengambil kabel seling untuk akan digunakan terhadap korban dan diberikan kepada Terdakwa, lalu saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL menyuruh Terdakwa dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE untuk berpura-pura menjadi pembeli di toko pakaian milik saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL tersebut, lalu saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL meminta kepada saksi PUTRI SINYE Binti GOFUR yang merupakan pegawai toko pakaian saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL untuk berbelanja di pasar, lalu saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL mematikan kamera CCTV yang ada didalam toko miliknya tersebut, lalu sekira pukul 10.30 WIB, korban ANTON EKA SAPUTRA datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna biru dengan nomor Polisi BG 3091 AEK, lalu saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL meminta kepada korban ANTON EKA SAPUTRA untuk masuk ke dalam toko, setelah itu saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL dan korban ANTON EKA SAPUTRA duduk didalam toko sambil membahas hutang saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL, selanjutnya pada pukul 11.00 WIB, disaat korban ANTON EKA SAPUTRA sedang menulis surat

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan untuk ditandatangani oleh saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL, saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL langsung memberikan kode / tanda kepada Terdakwa dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE yang sedang berpura-pura menjadi pembeli dengan cara menganggukkan kepala dan memainkan mata, melihat kode dari saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL tersebut, saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE langsung mengambil kunci pas yang sebelumnya disipersiapkan dibawah etalase pakaian lalu saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE mendekati korban ANTON EKA SAPUTRA dan langsung memukulkan kunci pas tersebut ke kepala belakang korban ANTON EKA SAPUTRA sehingga menyebabkan korban ANTON EKA SAPUTRA terjatuh ke lantai, lalu Terdakwa mengeluarkan kabel seling dan langsung menjerat leher korban ANTON EKA SAPUTRA dengan dibantu oleh saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE, setelah itu Terdakwa menyumpal mulut korban ANTON EKA SAPUTRA dengan baju agar korban ANTON EKA SAPUTRA tidak dapat mengeluarkan suara, setelah korban ANTON EKA SAPUTRA tidak berdaya, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dari pinggangnya untuk memotong tas milik korban ANTON EKA SAPUTRA dan tas tersebut diberikan kepada saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL, lalu Terdakwa mengambil kunci pas dan memukulkannya ke kepala belakang korban ANTON EKA SAPUTRA sebanyak 2 (dua) kali, pada saat itu percikan darah korban banyak menetes di lantai dan saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL ke bagian depan toko untuk menemui saksi PUTRI SINYE Binti GOFUR lalu Terdakwa menyuruh saksi PUTRI SINYE Binti GOFUR untuk membeli kain pel, setelah itu saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL masuk kembali ke bagian dalam toko untuk menemui Terdakwa dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE, lalu saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL mengambil kunci pas dan memukulkan kunci pas tersebut ke bahu korban ANTON EKA SAPUTRA sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL bersama Terdakwa dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE kembali menjerat leher korban ANTON EKA SAPUTRA secara bergantian untuk memastikan jika korban ANTON EKA SAPUTRA sudah benar-benar meninggal dunia, setelah itu saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL bersama Terdakwa dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE mengangkat korban ANTON EKA SAPUTRA ke bagian belakang sebelah kiri distro anti mahal yang merupakan bekas dapur, lalu saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL bersama Terdakwa menuju ke parkiran distro untuk memindahkan sepeda motor korban ANTON EKA SAPUTRA menuju bagian belakang sebelah kiri distro sembari memastikan situasi aman, kemudian saksi

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL bersama Terdakwa kembali masuk ke dalam distro menuju bagian belakang distro yang merupakan bekas dapur bergabung kembali bersama saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE, setelah itu saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL bersama Terdakwa dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE memindahkan tubuh korban ANTON EKA SAPUTRA ke bak penampungan yang berada di halaman belakang distro tersebut, lalu saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL meminta kepada Terdakwa dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE untuk menguburkan korban ANTON EKA SAPUTRA dengan cara di semen / di cor dengan menggunakan semen dan pasir, setelah itu saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL kembali masuk kedalam distro dan menutup pintu bagian sebelah kanan distro agar tidak terlihat oleh orang lain, sedangkan Terdakwa dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE mengubur korban ANTON EKA SAPUTRA dengan cara menyusun batu disebelah tubuh korban ANTON EKA SAPUTRA lalu Terdakwa dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE membuat adukan semen dan pasir setelah itu adukan semen tersebut ditutupkan pada badan korban ANTON EKA SAPUTRA, pada saat itu Terdakwa dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE kekurangan semen, sehingga Terdakwa dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE meminta kepada saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL untuk membeli 1 (satu) sak semen, mendengar hal tersebut saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL langsung membeli 1 (satu) sak semen dan setelah mendapatkan 1 (satu) sak semen, saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL menyerahkannya kepada Terdakwa dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE, lalu Terdakwa dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE kembali membuat adukan semen dan adukan semen tersebut kembali ditutupkan ke seluruh bagian tubuh korban ANTON EKA SAPUTRA hingga tubuh korban ANTON EKA SAPUTRA tidak terlihat lagi, setelah itu Terdakwa dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE kembali masuk ke dalam distro menemui saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL, pada saat itu saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL mengatakan kepada Terdakwa dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE jika didalam tas milik korban ANTON EKA SAPUTRA terdapat uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Oppo A77S warna hitam lalu Terdakwa membagi uang tersebut kepada Terdakwa dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE masing-masing sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL mendapat Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu 1 (satu) unit handphone Oppo A77S warna hitam milik korban ANTON EKA SAPUTRA

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE, setelah itu Terdakwa dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE membersihkan diri di kamar mandi distro dan menukar baju yang dipakai dengan baju baru yang dibeli Terdakwa dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE didistro milik saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL tersebut, kemudian Terdakwa dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE pergi meninggalkan distro milik Terdakwa dengan membawa sepeda motor milik korban ANTON EKA SAPUTRA, menuju kerumah kontrakan teman Terdakwa dan sepeda motor tersebut disembunyikan dirumah kontrakan tersebut, setelah itu Terdakwa bersama saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE menuju kerumah saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL untuk mengambil baju milik Terdakwa, namun pada saat itu saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL sedang tidak berada dirumah, lalu Terdakwa bersama saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE menunggu hingga malam hari, karena saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL tidak kunjung pulang, lalu sekira pukul 23.40 WIB, Terdakwa dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE meninggalkan rumah saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL, kemudian pada Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL, namun pada saat itu rumah saksi ANTONI Alias ANTON Bin AMRIL dalam kondisi sepi tidak ada orang lagi, hingga akhirnya pada tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa pergi ke Locket Marlin di daerah Jakabaring Palembang dan Terdakwa memesan mobil travel dan berangkat ke Kabupaten Empat Lawang, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa yang merasa ketakutan akhirnya menceritakan perbuatan yang dilakukannya kepada pamannya yaitu saksi MEKI KURNIAWANSYAH Bin MAWARDI dan pada saat itu Terdakwa ingin menyerahkan diri, mendengar hal tersebut lalu saksi MEKI KURNIAWANSYAH Bin MAWARDI membawa Terdakwa ke Polrestabes Palembang untuk menyerahkan diri dan selanjutnya Terdakwa diproses hukum lebih lanjut;

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 72 / VRJ / JUNI / 2024 / RUMKIT tertanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mansuri, Sp.FM selaku Dokter Yang Memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan;

dengan kesimpulan : dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap jenazah, telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia antara dua puluh sampai dua puluh lima tahun, kulit sawo matang, ras mongoloid. Dari pemeriksaan luar dan didalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka memar dan robek di kepala, leher dan dada, serta anggota gerak. Ditemukan retak pada tengkorak. Ditemukan tanda-tanda perdarahan diantar tulang tengkorak dan selaput otak. Ditemukan tanda-tanda kekerasan di leher dan tanda-tanda orang terjerat. Ditemukan tali (sling) rem sepeda terlilit pada leher. Keadaan kekerasan tumpul di kepala dan kekerasan di leher tersebut diatas dapat menyebabkan kematian;

Bahwa Perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi KELPFIO FIRMANSYA Alias KEVIN Bin ISKANDAR dan saksi PONGKI SAPUTRA Alias PONGKI Bin NIKE tersebut menyebabkan korban ANTON EKA SAPUTRA meninggal dunia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi Putri Sinye Alias Putri Binti Gofur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait masalah pembunuhan;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Dahlan HY Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, tepatnya di Distro Anti Mahal tempat saksi bekerja;
- Bahwa pemilik Distro Anti Mahal tersebut adalah Saksi Antoni alias Anton;
- Bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar bersama dengan Saksi Antoni alias Anton dan Saksi Pongki Saputra alias Pongki, sedangkan yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Anton Eka Saputra;
- Bahwa Saksi terakhir bekerja di Distro Anti Mahal pada tanggal 8 Juni 2024 dan pada saat itu ada Saksi Antoni alias Anton, kemudian datang Terdakwa Kelpfio bersama Saksi Pongki, kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Saksi disuruh Saksi Antoni alias Anton untuk membeli rokok, setelah Saksi membeli rokok dan kembali lagi ke Distro. Saksi Antoni alias Anton melarang Saksi masuk ke dalam Distro kemudian Saksi menunggu di depan Distro;

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi melihat di depan Distro sudah ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru No. Pol. BG 3091 AEK, akan tetapi Saksi tidak tahu sepeda motor tersebut milik siapa;
- Bahwa Saksi disuruh oleh Saksi Antoni alias Anton untuk menunggu di luar Distro dan saksi tidak tahu apa yang terjadi di dalam Distro;
- Bahwa sekitar pukul 12.20 WIB Saksi disuruh oleh Saksi Antoni alias Anton untuk membeli 1 (satu) sak semen, kemudian sekitar pukul 12.45 WIB Saksi kembali lagi ke Distro membawa 1 (satu) sak semen dan memberikannya kepada Saksi Antoni alias Anton;
- Bahwa setelah membeli 1 (satu) sak semen Saksi masih disuruh oleh Saksi Antoni alias Anton untuk menunggu di luar, kemudian pada pukul 16.00 WIB Saksi baru disuruh oleh Saksi Antoni alias Anton untuk masuk ke dalam Distro;
- Bahwa ketika Saksi disuruh oleh Saksi Antoni alias Anton masuk ke dalam Distro, Saksi melihat ada bercak tetesan darah di lantai dan di etalase, lalu saksi bertanya kepada Saksi Antoni alias Anton "ini darah siapa" (ini darah siapa?), lalu dijawab oleh Saksi Antoni alias Anton "dak usah banyak tanyo, pel-pelah bae", (jangan banyak tanya, pel-pel saja) setelah itu Saksi Antoni alias Anton menyuruh saksi untuk membuang kain pel tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa Kelpfio Firmansya bersama Saksi Pongki masih berada di dalam Distro sedang memilih-milih baju dan setelah Saksi membuang kain pel, Terdakwa Kelpfio Firmansya bersama Saksi Antoni, dan Saksi Pongki duduk di depan Distro sambil minum kopi, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa Kelpfio Firmansya dan Saksi Pongki pulang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna biru No. Pol. BG 3091 AEK yang sebelumnya diletakkan di belakang ruko;
- Bahwa pada saat itu Saksi pulang bekerja dari Distro pukul 22.00 WIB, akan tetapi saksi disuruh oleh Saksi Antoni alias Anton besoknya untuk tidak masuk bekerja lagi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban dan tidak pernah bertemu dengan korban;
- Bahwa Terdakwa Kelpfio bersama Saksi Pongki datang ke Distro untuk berbelanja dan mereka datang sekitar pukul 11.00 WIB;
- Bahwa setelah kejadian Saksi baru tahu bahwa setelah dibunuh korban ditanam di dalam kolam ikan yang berada di bagian belakang Distro;
- Bahwa saksi tahu sebelum kejadian CCTV yang berada di dalam Distro dimatikan, karena saksi ada bertanya kepada Saksi Antoni, dijawab oleh

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Antoni alias Anton "biarlah dimatikan" dan CCTV tersebut dimatikan oleh Saksi Antoni alias Anton pukul 09.00 WIB;

- Bahwa jarak etalase yang ada bercak darah dengan kolam ikan sekitar 6 (enam) meter;
- Bahwa saksi tahu ada orang yang suka menagih hutang kepada Saksi Antoni alias Anton, akan tetapi bukan korban dan setahu saksi namanya adalah Rizal;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Heni Puspita Als Heni Binti Alwi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait masalah pembunuhan;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Dahlan HY Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, tepatnya di Distro Anti Mahal;
- Bahwa Pemilik Distro Anti Mahal tersebut adalah saksi bersama suaminya sendiri yakni Antoni alias Anton;
- Bahwa Saksi Antoni alias Anton tidak pernah bercerita kepada saksi jika Saksi Antoni alias Anton ada memiliki hutang dengan korban;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2024 Saksi Antoni alias Anton pulang dari Distro pukul 20.00 WIB, kemudian sekitar 20 menit Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar bersama dengan Pongki Saputra Alias Pongki Bin Nike datang ke rumah saksi;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Saksi Antoni alias Anton, Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar bersama dengan Pongki Saputra Alias Pongki Bin Nike, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WIB saksi pergi mengantarkan keluarga Saksi ke Bandara, kemudian Saksi datang ke Distro akan tetapi pada saat itu Distro tutup, kemudian saksi menelpon Saksi Antoni alias Anton untuk menanyakan kenapa Distro tutup, akan tetapi saksi tidak bisa menghubungi Saksi Antoni alias Anton lagi karena handphone milik Saksi Antoni alias Anton tidak pernah aktif lagi dan sejak saat itu Saksi Antoni alias Anton tidak pernah pulang-pulang ke rumah sampai dengan Saksi Antoni alias Anton ditangkap di Padang;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan cerita dari saksi Peredi bahwa saksi Antoni ada memiliki hutang dengan seseorang dan pernah diancam

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pistol yang ditodongkan di bagian kepala Saksi Antoni alias Anton, kemudian Saksi Antoni alias Anton berkata kepada saksi Peredi “daripada saya mati lebih baik orang tersebut yang mati”;

- Bahwa Saksi ada bertanya kepada keluarga Saksi Antoni Als Anton mengenai keberadaan Saksi Antoni alias Anton akan tetapi mereka tidak tahu;
- Bahwa Saksi Antoni alias Anton dan Saksi memiliki Distro tersebut sudah 9 tahun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Rudi Widiansyah Bin Imanullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait masalah pembunuhan;
- Bahwa Kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Dahlan HY Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, tepatnya di Distro Anti Mahal;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Saksi Antoni alias Anton;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Antoni Als Anton atas dasar laporan yang dibuat oleh saksi Rensi Lia Fitri di SPKT Polsek Sukarami yang melaporkan bahwa suaminya yang bernama Anton Eka Saputra tidak pulang-pulang ke rumah dan handphone korban tidak bisa dihubungi, kemudian setelah dilakukan penyelidikan ternyata handphone milik korban diketahui berada di wilayah Batam kepulauan Riau, lalu Saksi bersama rekan-rekan saksi berangkat ke wilayah Batam dan selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 Saksi dan rekan-rekan Saksi dapat mengamankan handphone milik korban yang saat itu dikuasai oleh saksi Pongki Saputra, lalu atas dasar keterangan Saksi Pongki Saputra tersebut barulah diketahui jika korban Anton Eka Saputra telah dibunuh oleh Saksi Pongki Saputra bersama dengan Saksi Antoni Als Anton dan Terdakwa Kelpfio Firmansya Als Kevin dan jenazah korban dikuburkan dengan cara dicor semen di dalam Distro Anti Mahal yang terletak Jalan Dahlan HY Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB saksi dan rekan-rekan mengajak Saksi Pongki Saputra untuk menunjukkan lokasi di mana telah melakukan pembunuhan terhadap korban dan

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan di mana jenazah korban dikuburkan, kemudian setelah ditunjukkan Saksi dan rekan-rekan membongkar bak penampungan air dan ditemukan jenazah korban;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024 saksi bersama rekan-rekan berhasil menangkap Saksi Antoni Als Anton ditangkap di wilayah Solok Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi Antoni Als Anton mengakui ada mengambil harta korban yaitu berupa uang, sepeda motor korban dan handphone milik korban yang dibawa oleh Saksi Pongki Saputra;
- Bahwa Sepeda motor milik korban dibawa ke Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang, sedangkan uang sudah habis dibagi-bagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Rensi Lia Fitri Als Aren Binti Mursi Atatur (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa dalam hal ini saksi adalah selaku istri dari korban yang bernama Anton Eka Saputra dalam perkara dugaan pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa Korban Anton Eka Saputra bekerja di koperasi;
- Bahwa terakhir kali Saksi bertemu dengan korban pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB di rumah saksi yang bertempat di Jalan Soak Simpur Perumahan Griya Gotong Royong Blok B15 RT. 98 RW. 08 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Pada saat itu Saksi bertemu dengan korban saat korban hendak pergi bekerja;
- Bahwa korban saat hendak pergi bekerja, korban ada membawa kendaraan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario berwarna biru dengan nomor polisi BG 3091 AEK;
- Bahwa Saksi ketahui dari pihak kepolisian bahwa suami saksi telah menjadi korban dugaan pembunuhan;
- Bahwa pada saat sebelum korban berangkat untuk bekerja pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024, korban ada menerima telepon dari nasabah yang saksi tidak ketahui, lalu saksi sempat mendengar pembicaraan antara korban dengan penelpon yang berkata "NAH BARU ADO SEMAK ITU CAK MANO, YO SUDAPLAH AKU KESANO BAE" (Nah baru ada segitu gimana, ya sudahlah aku kesana saja);

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ini Saksi tidak mengetahui siapakah yang menelpon korban, namun Saksi mengetahui yang menelpon adalah seorang laki-laki pada saat Saksi mengaktifkan loudspeaker di handphone tersebut sehingga Saksi mendengarnya;
- Bahwa yang menjadi alasan mengapa saksi baru melaporkan hal tersebut saat setelah 2 (dua) minggu kehilangan korban adalah yakni kami bersama-sama dengan keluarga mencari sendiri keberadaan korban terlebih dahulu, lalu kami mencari informasi keberadaan korban ke tempat korban nongkrong bersama-sama dengan temannya. Selain itu sebelum saat kejadian ini, korban juga pernah tidak pulang kerumah selama 2 (dua) hari sehingga saksi beranggapan mungkin berada di tempat temannya yang lain, karena pernah sebelumnya menginap ditempat temannya selama 2 (dua) hari;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2024 saksi mendapatkan informasi dari pihak kepolisian tentang keberadaan korban bahwa korban sudah tiada dan mayatnya dicor tepatnya dalam bak di bagian belakang Distro;
- Bahwa saat setelah kejadian tersebut pihak kepolisian memberitahukan bahwa sudah dilakukan penangkapan terhadap Para Pelaku yakni saksi Pongki yang ditangkap saat melarikan diri ke Batam pada tanggal 25 Juni 2024, Saksi Antoni Als Anton yang ditangkap pada tanggal 28 Juni 2024 di Sijunjung Sumatera Barat, dan Terdakwa Kelpfio Firmansya Als Kevin yang menyerahkan diri pada tanggal 10 Juli 2024;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Antoni Als Anton merasa kesal karena korban menagih hutang kepada Saksi Antoni Als Anton. Selain itu korban juga berkata akan membawa rombongannya untuk mendatangi Saksi Antoni Als Anton;
- Bahwa Korban Anton Eka Saputra dimakamkan di Lampung;
- Bahwa Saksi masih mengingat dan mengetahui bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A77S berwarna hitam tersebut adalah benar milik korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Peredi Okta Pianus Als Peredi Bin Alwi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa antara saksi, Saksi Antoni Als Anton bersama Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar memiliki hubungan keluarga, yang

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Saksi Antoni Als Anton yang tidak lain merupakan kakak ipar saksi, sedangkan Terdakwa yang tidak lain merupakan keponakan saksi;

- Bahwa berawal ketika Saksi Antoni Als Anton sedang duduk di teras bersama-sama dengan saksi "Dik, sebenarnya aku nak cerito samo kamuni". (Dik sebenarnya ada yang mau saya ceritakan sama kamu) Lalu saksi menjawab "apo kak" (apa kak). Saksi Antoni Als Anton mengatakan "sebenarnya akuni abis membunuh uwong". (sebenarnya saya sudah membunuh orang), Lalu Saksi mengatakan "yang bener kak, siapa yang kakak bunuh tuh". (yang benar kak, siapa yang kakak bunuh tuh) Lalu saksi Antoni menjawab "makini dik, sebenarnya kakak kemaren tu ditagih uwong lessing mobil, dio marah-maraha samo kakak sambil nodong ke pistol ke kening kakak, lalu kepala uwong tersebut dipukul oleh Saksi Pongki dari belakang makek kunci pass". (Sebenarnya begini dik, sebenarnya kakak kemarin ditagih orang lessing mobil, dia marah-maraha sama kakak sambil mengarahkan pistol ke arah dahi kakak, lalu kepala orang tersebut dipukul oleh Sdr Pongki dari belakang menggunakan kunci pass). Saksi menjawab "ngapo dipukul kak, ngapo dak mukul tangannyo bae, sudah tuh lapor ke Polisi". (kenapa dipukul kak, kenapa ga mukul tangannya aja, sudah tuh lapor ke Polisi) Setelah itu Saksi Antoni Als Anton hanya diam dan saat itu Saksi langsung masuk ke dalam rumah untuk beristirahat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB tersebut. Hal tersebut baru saksi ketahui setelah adanya berita yang saksi lihat di televisi tersebut adalah peristiwa pembunuhan;

- Bahwa saksi mengetahui orang yang diduga pelaku yang telah melakukan pembunuhan tersebut yakni Saksi Antoni Als Anton bersama Saksi Pongki dan Terdakwa Kephlio als Kelvin,

- Bahwa setelah kejadian tersebut yakni pada tanggal 9 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Kerinci Komplek Kehutanan I RT. 43 RW. 01 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, tepatnya di rumah Saksi Antoni Als Anton, Saksi Antoni Als Anton ada bercerita kepada Saksi mengenai peristiwa yang telah terjadi bahwa ia sudah ribut dengan seseorang yang diduga adalah seorang pegawai lessing mobil;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Antoni als Anton kepada saksi bahwa penyebab Saksi Antoni als Anton melakukan pembunuhan terhadap pegawai lessing mobil tersebut adalah dikarenakan sebelumnya pegawai

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lessing mobil tersebut mengancam Saksi Antoni als Anton dengan membawa senjata api;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui di mana Saksi Antoni als Anton melakukan dugaan pembunuhan terhadap korban, karena sebelumnya saksi tidak percaya dengan apa yang diceritakan oleh Saksi Antoni als Anton kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dugaan peristiwa pembunuhan tersebut yakni sekira 2 (dua) hari setelah terjadinya dugaan pembunuhan tersebut;
- Bahwa Saksi ada menanyakan hal tersebut kepada Saksi Antoni als Anton, saat itu Saksi Antoni als Anton menjelaskan bahwa saat itu korban dalam keadaan meninggal dunia, ketika mendengar cerita dari Saksi Antoni als Anton tersebut awalnya saksi sempat tidak percaya;
- Bahwa pada saat setelah saksi mendengar cerita dari Saksi Antoni als Anton saat itu saksi tidak percaya, lagi pula pada saat itu Saksi Antoni als Anton dan Terdakwa Kelfio Firmansya Alias Kevin terlihat biasa-biasa saja. Saksi saat itu datang dan menginap di rumah Saksi Antoni als Anton dan juga saat itu saksi pergi mengantar adik bungsu saksi ke Bandara. Pada pagi hari setelah saksi mengantar adik bungsu saksi ke Bandara tersebut, saksi menanyakan kebenaran peristiwa yang diceritakan oleh Saksi Antoni als Anton dengan saksi tersebut kepada Istri Saksi Antoni als Anton;
- Bahwa saat setelah saksi menanyakan peristiwa tersebut, Istri Saksi Antoni als Anton mengatakan tidak mengetahui peristiwa yang telah terjadi tersebut. Kemudian mendengar informasi tersebut, dikarenakan Istri Saksi Antoni als Anton takut untuk ditinggal sendirian di rumah akhirnya Istri Saksi Antoni als Anton ikut saksi pulang ke Empat Lawang;
- Bahwa Saksi Antoni als Anton menjelaskan bahwa ia bersama-sama dengan Terdakwa Kelfio Firmansya Alias Kevin dan Saksi Pongki melakukan pembunuhan terhadap pegawai lessing mobil;
- Bahwa orang yang menjadi korban dugaan peristiwa pembunuhan tersebut adalah Anton Eka Saputra;
- Bahwa menurut cerita Saksi Antoni als Anton bahwa ia membunuh korban dengan cara memukul kepala belakang korban dengan menggunakan kunci pass dan setahu saksi kejadian tersebut terjadi di dalam toko;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat setelah korban meninggal dunia, apakah Saksi Antoni als Anton langsung menguburkan jasad korban

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dikarenakan pada saat itu saksi Antoni hanya menceritakan ia membunuh korban menggunakan kunci pass;

- Bahwa yang menjadi alasan Istri Saksi Antoni als Anton ikut saksi pulang ke Empat Lawang adalah dikarenakan Istri Saksi Antoni als Anton ketakutan jika ditinggal sendirian, karena takut bahwa cerita tersebut benar adanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Antoni Als Anton Bin Amril, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Dahlan HY Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, tepatnya di Distro Anti Mahal;
- Bahwa Pemilik Distro Anti Mahal tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa pelaku pembunuhan tersebut adalah Saksi bersama dengan Terdakwa Kelfio Firmansya Alias Kevin dan Saksi Pongki Saputra alias Pongki, sedangkan yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Anton Eka Saputra;
- Bahwa Saksi melakukan pembunuhan terhadap korban dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci pas bahan besi warna hitam dan kabel seling;
- Bahwa cara dan peran Saksi bersama pelaku lain melakukan pembunuhan adalah peran saksi sendiri adalah merencanakan melakukan pembunuhan, memukul bahu korban dengan menggunakan besi kunci pas, menarik kabel seling ke leher korban, menyiapkan bahan material untuk menimbun korban, menimbun korban dengan menggunakan material semen dan pasir dengan cara dicor. Peran Saksi Pongki adalah memukul kepala korban bagian belakang dengan kunci pas warna hitam, menarik kabel seling ke leher korban dan menimbun korban dengan menggunakan material semen dan pasir dengan cara di cor. Peran Terdakwa Kelfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar adalah memukul kepala korban dengan kunci pas, menarik kabel seling ke leher korban dan menimbun badan korban dengan menggunakan material semen dan pasir dengan cara di cor;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 7 juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Antoni Als Anton menghubungi Terdakwa Kelfio Firmansya Alias Kevin melalui whatsapp dan meminta mengajak saudara Pongki Saputra

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Pongki untuk datang keesokan harinya tanggal 8 juni 2024 sekira pukul 09.30. WIB, kemudian rencana yang direncanakan Saksi Antoni Als Anton adalah awalnya saat korban datang ke Distro, kemudian Saksi Antoni Als Anton akan mengajak korban mengobrol dan Saksi Antoni Als Anton sudah menyiapkan kunci pas yang sudah diletakkan di bawah baju-baju dan Saksi bersama Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin berpura-pura membeli baju dan saat Saksi Antoni Als Anton mengobrol, Saksi Antoni Als Anton akan memberi kode untuk memukul korban menggunakan kunci pas tersebut dan Saksi Antoni Als Anton mengatakan sekali pukul jangan tidak mati dan setelah itu baru kita kubur di belakang di dalam bak penampungan air dengan cara dicor;

- Bahwa yang memastikan korban meninggal dunia adalah Saksi sendiri;
- Bahwa setelah diketahui korban meninggal dunia selanjutnya korban diangkat ke belakang dengan cara korban kami angkat bertiga arah bak penampungan air, kemudian kami kuburkan di dalam bak penampungan air dengan cara dicor dengan menggunakan semen dan pasir;
- Bahwa Saksi mengambil uang milik korban sebanyak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang disimpan dalam tas milik korban yang mana uang tersebut sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Saksi berikan kepada Saksi Pongki dan Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin. Jadi, sisanya untuk saksi, kemudian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A77S warna hitam diambil oleh Saksi Pongki dan sepeda motor vario warna biru diambil oleh Saksi Pongki dan Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin;
- Bahwa penyebab Saksi bersama pelaku yang lainnya melakukan pembunuhan berencana terhadap korban adalah karena saksi kesal ada hutang dengan korban dan hutang tersebut selalu berbunga dan tidak lunas, selain itu juga korban juga mengancam saksi sambil menunjukkan kartu kuning bahwa korban saat datang ke tempat usaha saksi akan mengajak teman dan korban akan bertindak. Hal tersebut yang membuat saksi kesal dan marah kepada korban;
- Bahwa kata-kata yang diucapkan oleh saksi kepada mereka pada saat merencanakan pembunuhan terhadap korban adalah "aku ado masalah dengan wong ini, aku ado utang beranak terus, katonyo Anton (korban) datang ke Distro nak ngajak kawan, kito bunuh bae dio tu, gek kito gebuk matike nian", (aku ada masalah dengan orang ini, aku ada hutang berbunga terus, katanya Anton (korban) datang ke Distro mau mengajak

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya, kita bunuh saja dia, nanti kita pukul sampai dia mati) selanjutnya pelaku lain menyetujui atas ajakan saksi tersebut;

- Bahwa Saksi mendapatkan uang milik korban sebanyak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut dari tas selempang milik korban yang dibawa saat menemui saksi di Distro milik saksi dan tas tersebut saksi buang di arah Sukajadi Kabupaten Banyuasin;

- Bahwa motor milik korban tersebut dibawa oleh Terdakwa dan Saksi Pongki ke kosan Terdakwa di Sekip Palembang, selanjutnya Saksi tidak mengetahui lagi;

- Bahwa uang milik korban tersebut saksi penggunaan untuk bayar utang koperasi sebanyak tiga tempat sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), kemudian saksi membeli Handphone Redmi 12 seharga Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian saksi membayar hutang membeli pakaian sebesar Rp. 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi transfer ke istri saksi sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sisanya saksi penggunaan untuk biaya saksi melarikan diri;

- Bahwa permasalahan saksi dengan korban adalah saksi memiliki hutang dengan korban;

- Bahwa awalnya hutang saksi kepada korban sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) angsuran sudah saksi bayar tiga kali, lalu saksi dikasih pinjaman kembali sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dikarenakan usaha saksi macet lalu saksi tidak dapat membayar hutang, lalu hutang saksi menjadi Rp. 24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) beserta bunganya;

- Bahwa saudari Putri mengetahui Korban Anton Eka Saputra datang pukul 10.30 WIB, kemudian saat kami sedang melakukan eksekusi membunuh korban saat Saksi Pongki memukul kepala korban dengan menggunakan kunci pas, saat itu Putri sempat masuk ke dalam Distro dan melihat hal tersebut, dan saat itu sdri. Putri terkejut dan saat itu saksi berkata kepada Putri "Put tunggu lah di depan bae, jangan sampe ado wong masuk, kalo ado wong tahan jangan sampe masuk (Put tunggu lah didepan saja, jangan sampai ada orang masuk, kalau ada orang tahan, jangan sampai masuk);

- Bahwa saksi Putri mengetahui untuk apa kain pel tersebut karena kain pel tersebut saksi suruh saksi Putri untuk membersihkan bercak darah di sekitar tempat Saksi bersama Terdakwa Kelfio Firmansya Alias Kevin dan

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Pongki melakukan pembunuhan dan saat itu saksi menyuruh saksi Putri untuk membersihkan bercak darah tersebut;

- Bahwa saksi Putri tidak mengetahui jika saksi bersama dengan Terdakwa Kelfio Firmansya Alias Kevin dan Saksi Pongki merencanakan pembunuhan terhadap korban;
- Bahwa korban datang untuk menagih pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 2024 dan saksi janjikan untuk datang pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024;
- Bahwa saksi Putri tidak mengetahui untuk apa semen tersebut, namun saat selesai menguburkan korban, barulah saksi beritahu Putri jika korban sudah saksi kuburkan di belakang dengan cara dicor dengan menggunakan semen yang dibeli tadi dan saat itu sdri. Putri ketakutan dan mengatakan jika ingin berhenti bekerja dan saat itu saksi memberikan gaji kepada Putri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Pongki Saputra Als Pongki Bin Nike dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Dahlan HY Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, tepatnya di Distro Anti Mahal;
- Bahwa saksi melakukan pembunuhan bersama dengan Terdakwa Kelfio Firmansya Alias Kevin dan Saksi Antoni Als Anton, dan kami melakukan pembunuhan tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kunci pas bahan besi warna hitam dan 1 (satu) untai kawat seling;
- Bahwa yang merencanakan untuk melakukan pembunuhan tersebut adalah Saksi Antoni Als Anton;
- Bahwa yang menyiapkan alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dan yang mengatur cara melakukan pembunuhan tersebut adalah Saksi Antoni Als Anton;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 7 juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Antoni Als Anton menghubungi Terdakwa Kelfio Firmansya Alias Kevin melalui whatsapp dan meminta mengajak saudara Pongki Saputra Als Pongki untuk datang keesokan harinya tanggal 8 juni 2024 sekira pukul 09.30. WIB, kemudian rencana yang direncanakan Saksi Antoni Als Anton adalah awalnya saat korban datang ke Distro, kemudian Saksi Antoni Als

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anton akan mengajak korban mengobrol dan Saksi Antoni Als Anton sudah menyiapkan kunci pas yang sudah diletakkan di bawah baju-baju dan Saksi bersama Terdakwa Kelfio Firmansya Alias Kevin berpura-pura membeli baju dan saat Saksi Antoni Als Anton mengobrol, Saksi Antoni Als Anton akan memberi kode untuk memukul korban menggunakan kunci pas tersebut dan Saksi Antoni Als Anton mengatakan sekali pukul jangan tidak mati dan setelah itu baru kita kubur di belakang di dalam bak penampungan air dengan cara dicor;

- Bahwa yang memastikan korban meninggal dunia adalah Saksi Antoni Als Anton;
- Bahwa setelah sampai di kolam, kami ada meletakkan korban di dalam kolam dan kami susun dengan menggunakan batu, selanjutnya kami membuat adukan semen dan adukan semen kami timpa di atas korban. Karena semen masih kurang, kemudian Saksi Antoni Als Anton kembali membeli semen 1 sak dan kembali membuat adukan semen. Setelah itu adukan semen kembali diletakkan di atas korban hingga rata pada dinding kolam;
- Bahwa Saksi Antoni Als Anton ada mengambil uang milik korban sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada saksi untuk dibagi 2 (dua) dengan Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sisa Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diambil oleh saksi Antoni. Selain itu juga saksi ada mengambil Handphone korban, dan saksi juga ada mengambil motor milik korban;
- Bahwa penyebab saksi bersama pelaku yang lainnya melakukan pembunuhan terhadap korban adalah karena Saksi Antoni Als Anton kesal punya hutang dengan korban dan hutang tersebut selalu berbunga dan tidak lunas, selain itu juga korban juga mengancam Saksi Antoni Als Anton bahwa korban saat datang ke tempat usaha Saksi Antoni Als Anton akan mengajak teman dan korban akan bertindak. Hal tersebut yang membuat Saksi Antoni Als Anton kesal dan marah kepada korban;
- Bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Saksi Antoni Als Anton kepada saksi pada saat akan melakukan pembunuhan terhadap korban adalah "aku ado masalah dengan wong ini, aku ado utang beranak terus, katonyo Anton (korban) datang ke Distro nak ngajak kawan, kito bunuh bae dio tu, gek kito gebuk matike nian", (aku ada masalah dengan orang ini, aku ada hutang berbunga terus, katanya Anton (korban) datang ke Distro mau mengajak temannya, kita bunuh saja dia, nanti kita pukul sampai dia mati), selanjutnya saksi menyetujui atas ajakan Saksi Antoni Als Anton tersebut;

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang awalnya yang mengambil sepeda motor dan anak kunci sepeda motor korban adalah Terdakwa Saksi Antoni Als Anton dan kemudian kami bawa ke kostan teman Terdakwa di Sekip, dan setelah 2 (dua) hari kemudian sepeda motor korban saksi bawa sendiri ke Desa Empat Lawang dan menjualnya;
- Bahwa Motor milik korban saksi jual di daerah Empat Lawang kepada kakak dari teman saksi yang tidak saksi tahu namanya;
- Bahwa Saksi menjual motor milik korban tersebut dengan harga Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Uang hasil penjualan motor saksi gunakan untuk pergi ke pulau Batam. Saksi berangkat ke Batam pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024 melalui Bandara SMB II Palembang via Maskapai Penerbangan Lion pukul 06.00 WIB;
- Bahwa Ide tersebut memang sudah kami rencanakan saat korban belum datang ke Distro milik Saksi Antoni Als Anton, jadi saat kami merencanakan pembunuhan tersebut saat itu Saksi Antoni Als Anton berkata kepada saksi dan Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin setelah membunuh korban untuk mayat korban dikuburkan saja di bak penampungan air yang berada di belakang dan belikan saja semen dan pasir untuk menutupinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan menyatakan telah cukup mengajukan saksi dan tidak akan mengajukan saksi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait masalah pembunuhan;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Dahlan HY Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, tepatnya di Distro Anti Mahal;
- Bahwa Pemilik Distro Anti Mahal tersebut adalah Saksi Antoni Als Anton;
- Bahwa Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin melakukan pembunuhan bersama dengan Saksi Antoni Als Anton dan Saksi Pongki, dan kami melakukan pembunuhan tersebut dengan menggunakan alat berupa 1

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kunci pas bahan besi warna hitam dan 1 (satu) untai kawat seling;

- Bahwa cara dan peran Terdakwa Kelfio Firmansya Alias Kevin bersama pelaku lain melakukan pembunuhan adalah: peran saksi Antoni adalah merencanakan melakukan pembunuhan, memukul bahu korban dengan menggunakan besi kunci pas, menarik kabel seling ke leher korban, menyiapkan bahan material untuk menimbun korban, menimbun korban dengan menggunakan material semen dan pasir dengan cara dicor. Peran Saksi Pongki adalah memukul kepala korban bagian belakang dengan kunci pas warna hitam, menarik kabel seling ke leher korban dan menimbun korban dengan menggunakan material semen dan pasir dengan cara di cor. Peran Terdakwa Kelfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar adalah memukul kepala korban dengan kunci pas, menarik kabel seling ke leher korban dan menimbun badan korban dengan menggunakan material semen dan pasir dengan cara di cor;

- Bahwa yang merencanakan untuk melakukan pembunuhan tersebut adalah Saksi Antoni Als Anton;

- Bahwa yang menyiapkan alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dan yang mengatur cara melakukan pembunuhan tersebut adalah Saksi Antoni Als Anton;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 7 juni 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Antoni Als Anton menghubungi Terdakwa Kelfio Firmansya Alias Kevin melalui whatsapp dan meminta mengajak saudara Pongki Saputra Als Pongki untuk datang keesokan harinya tanggal 8 juni 2024 sekira pukul 09.30. WIB, kemudian rencana yang direncanakan Saksi Antoni Als Anton adalah awalnya saat korban datang ke Distro, kemudian Saksi Antoni Als Anton akan mengajak korban mengobrol dan Saksi Antoni Als Anton sudah menyiapkan kunci pas yang sudah diletakkan di bawah baju-baju dan Saksi bersama Terdakwa Kelfio Firmansya Alias Kevin berpura-pura membeli baju dan saat Saksi Antoni Als Anton mengobrol, Saksi Antoni Als Anton akan memberi kode untuk memukul korban menggunakan kunci pas tersebut dan Saksi Antoni Als Anton mengatakan sekali pukul jangan tidak mati dan setelah itu baru kita kubur di belakang di dalam bak penampungan air dengan cara dicor;

- Bahwa yang memastikan korban meninggal dunia adalah Saksi Antoni Als Anton;

- Bahwa setelah sampai di kolam, kami ada meletakkan korban di dalam kolam dan kami susun dengan menggunakan batu. Selanjutnya kami

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat adukan semen dan adukan semen kami timpa di atas korban. Karena semen masih kurang, selanjutnya Saksi Antoni Als Anton kembali membeli semen 1 sak dan kembali membuat adukan semen. Selanjutnya adukan semen kembali diletakkan di atas korban hingga rata pada dinding kolam;

- Bahwa Saksi Antoni Als Anton ada mengambil uang milik korban sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dibagi 2 (dua) dengan Saksi Pongki sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sisa Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diambil oleh Saksi Antoni Als Anton. Selain itu juga Saksi Pongki ada mengambil Handphone dan motor milik korban;

- Bahwa penyebab Terdakwa Kelfio Firmansya Alias Kevin bersama pelaku yang lainnya melakukan pembunuhan terhadap korban adalah karena Saksi Antoni Als Anton ada hutang dengan korban dan hutang tersebut selalu berbunga dan tidak lunas, selain itu juga korban juga mengancam Saksi Antoni Als Anton bahwa apabila hutang saksi Antoni tidak lunas, maka istri Saksi Antoni Als Anton akan diambil oleh korban, dikarenakan istri Saksi Antoni Als Anton adalah bibi dari Terdakwa, maka Terdakwa bersedia membantu Saksi Antoni Als Anton untuk membunuh korban;

- Bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Saksi Antoni Als Anton kepada Terdakwa pada saat akan melakukan pembunuhan terhadap korban adalah "Mangcik ado masalah dengan wong ini, aku ado utang beranak terus, wong ini marah-marah, diangsur dak galak, wong ini kito bunuh, jangan sampai dak mati", (Paman lagi ada masalah dengan orang ini, aku ada hutang yang berbunga terus, orang ini marah-marah, diangsur tidak mau, orang ini kita bunuh, jangan sampai tidak mati") selanjutnya Terdakwa Kelfio Firmansya Alias Kevin menyetujui atas ajakan Saksi Antoni Als Anton tersebut;

- Bahwa awalnya yang mengambil sepeda motor dan anak kunci sepeda motor korban adalah Terdakwa dan kemudian kami bawa ke kostan teman Terdakwa di Sekip, dan setelah 2 (dua) hari kemudian sepeda motor korban Saksi Pongki bawa;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Pongki, motor milik korban tersebut saksi Pongki jual di daerah Empat Lawang;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Pongki, motor milik korban tersebut dijual dengan harga Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa ide tersebut memang sudah kami rencanakan saat korban belum datang ke Distro milik Saksi Antoni Als Anton, jadi saat kami

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merencanakan pembunuhan tersebut saat itu Saksi Antoni Als Anton berkata kepada Terdakwa Kelfio Firmansya Alias Kevin dan saksi Pongki setelah membunuh korban untuk mayat korban dikuburkan saja di bak penampungan air yang berada di belakang dan belikan saja semen dan pasir untuk menutupinya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat, berupa: Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara M Hasan Nomor: 72/VR/JUNI/2024/RUMKIT tanggal 26 Juni 2024, atas nama **Anton Eka Saputra** yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Mansuri, Sp.FM dengan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap jenazah tersebut maka disimpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia antara dua puluh sampai dengan dua puluh lima tahun, kulit sawo matang, ras mongoloid. Dari pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar, dan robek di kepala, leher dan dada, serta anggota gerak. Ditemukan retak pada tulang tengkorak. Ditemukan tanda-tanda perdarahan di antara tulang tengkorak dan selaput otak. Ditemukan tanda-tanda kekerasan di leher dan tanda orang terjerat. Ditemukan tali (sling) rem sepeda terlilit pada leher. Keadaan kekerasan tumpul di kepala dan kekerasan di leher tersebut diatas dapat menyebabkan kematian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan pula dengan Berita Acara Rekonstruksi, sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Dahlan HY Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, tepatnya di Distro Anti Mahal, saksi Antoni Alias Anton Bin Amril, Terdakwa Kelfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar bersama dengan Saksi Pongki Saputra alias Pongki telah melakukan pemukulan kearah kepala dan bahu dengan menggunakan kunci pas 12, kemudian menjerat leher Korban Anton Eka Saputra dengan kabel seling, selanjutnya mengubur korban Antoni di bak penampungan yang berada di halaman belakang distro dengan cara di semen / di cor dengan

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan semen dan pasir, dan akibat perbuatannya tersebut menyebabkan korban Anton Eka Saputra meninggal dunia;

- Bahwa benar penyebab terjadinya peristiwa tersebut dikarenakan Saksi Antoni kesal ada hutang dengan korban dan hutang tersebut selalu berbunga dan tidak lunas, selain itu juga korban juga mengancam saksi Antoni sambil menunjukkan kartu kuning bahwa korban saat datang ke tempat usaha saksi Antoni akan mengajak teman dan korban akan bertindak, hal tersebut yang membuat saksi Antoni kesal dan marah kepada korban;

- Bahwa benar awalnya hutang saksi Antoni kepada korban sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) angsuran sudah saksi bayar tiga kali, lalu saksi Antoni dikasih pinjaman kembali sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dikarenakan usaha saksi Antoni macet lalu saksi Antoni tidak dapat membayar hutang, lalu hutang saksi Antoni menjadi Rp. 24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) beserta bunganya;

- Bahwa benar karena permasalahan hutang yang berbunga tersebut, Saksi Antoni pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, menghubungi Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar melalui pesan whatsapp untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban Anton Eka Saputra dan meminta agar mengajak juga Saksi Pongki Saputra alias Pongki untuk datang ke toko pakaian milik Saksi Antoni Als Anton keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB, pada keesokan harinya Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Saksi Pongki Saputra alias Pongki datang ke Distro Anti Mahal milik Saksi Antoni Als Anton dan kemudian Saksi Antoni Als Anton menjelaskan perencanaan pembunuhan terhadap korban Anton Eka Saputra bersama Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Saksi Pongki Saputra Als Pongki dengan kata-kata yang diucapkan oleh Saksi Antoni kepada mereka pada saat merencanakan pembunuhan terhadap korban adalah "aku ado masalah dengan wong ini, aku ado utang beranak terus, katonyo Anton (korban) datang ke Distro nak ngajak kawan, kito bunuh bae dio tu, gek kito gebuk matike nian", (aku ada masalah dengan orang ini, aku ada hutang berbunga terus, katanya Anton (korban) datang ke Distro mau mengajak temannya, kita bunuh saja dia, nanti kita pukul sampai dia mati) selanjutnya Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Saksi Pongki Saputra Als Pongki menyetujui atas ajakan Saksi Antoni Als Anton tersebut;

- Bahwa benar setelah itu saksi Antoni menyiapkan kunci pas dan disimpan dibawah etalase pakaian, lalu saksi Antoni mengambil kabel seling

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan digunakan untuk menjerat leher korban dan diberikan kepada Terdakwa Kelfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar, setelah itu saksi Antoni menyuruh Terdakwa Kelfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan saksi Pongki Saputra Als Pongki untuk berpura-pura menjadi pembeli di toko pakaian milik Saksi Antoni Als Anton tersebut, saat Saksi Antoni Als Anton mengobrol dengan korban, kemudian Saksi Antoni Als Anton akan memberi kode untuk memukul korban menggunakan kunci pas tersebut, lalu saksi Antoni Als Anton meminta kepada saksi Putri yang merupakan pegawai toko pakaian Saksi Antoni Als Anton untuk berbelanja di pasar, kemudian saksi Antoni Als Anton mematikan kamera CCTV yang ada didalam toko miliknya tersebut, sekira pukul 10.30 WIB, korban Anton Eka Saputra datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna biru dengan nomor Polisi BG 3091 AEK dan saksi Antoni Als Anton meminta kepada korban Anton Eka Saputra untuk masuk ke dalam toko, setelah itu Saksi Antoni Als Anton dan korban Anton Eka Saputra duduk didalam toko sambil membahas hutang saksi Antoni Als Anton;

- Bahwa benar selanjutnya pada pukul 11.00 WIB, disaat korban Anton Eka Saputra sedang berada didalam toko, Saksi Antoni Als Anton langsung memberikan kode / tanda kepada Terdakwa Kelfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Saksi Pongki Saputra Als Pongki yang sedang berpura-pura menjadi pembeli, melihat kode dari saksi Antoni Als Anton tersebut, Saksi Pongki Saputra Als Pongki langsung mengambil kunci pas yang sebelumnya disipersiapkan dibawah etalase pakaian lalu saksi Pongki Saputra Als Pongki mendekati korban Anton Eka Saputra dan langsung memukulkan kunci pas tersebut ke kepala belakang korban Anton Eka Saputra sehingga menyebabkan korban Anton terjatuh ke lantai, lalu Terdakwa Kelfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar mengeluarkan kabel seling dan langsung menjerat leher korban Anton Eka Saputra dengan dibantu oleh Saksi Pongki Saputra Als Pongki, setelah itu Terdakwa Kelfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar menyumpal mulut korban Anton Eka Saputra dengan baju agar korban Anton Eka Saputra tidak dapat mengeluarkan suara;

- Bahwa benar setelah korban Anton tidak berdaya, Terdakwa Kelfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dari pinggangnya untuk memotong tas milik korban Anton Eka Saputra dan tas tersebut diberikan kepada Saksi Antoni Als Anton, lalu Terdakwa mengambil kunci pas dan memukulkannya ke kepala belakang korban Anton Eka Saputra sebanyak 2 (dua) kali, pada saat itu percikan darah korban Anton Eka Saputra banyak menetes di lantai dan Saksi Antoni Als Anton ke bagian

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan toko untuk menemui saksi Putri lalu Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar menyuruh saksi Putri untuk membeli kain pel dan mampel bercak darah tersebut;

- Bahwa benar setelah itu Saksi Antoni Als Anton masuk kembali ke bagian dalam toko untuk menemui Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Saksi Pongki Saputra Als Pongki, lalu Saksi Antoni Als Anton mengambil kunci pas dan memukulkan kunci pas tersebut ke bahu korban Anton Eka Saputra sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Antoni Als Anton bersama Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan saksi Pongki Saputra Als Pongki kembali menjerat leher korban Anton Eka Saputra secara bergantian untuk memastikan jika korban Anton Eka Saputra sudah benar-benar meninggal dunia, setelah itu Saksi Antoni Als Anton bersama Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Saksi Pongki Saputra Als Pongki mengangkat korban Anton Eka Saputra ke bagian belakang sebelah kiri distro anti mahal yang merupakan bekas dapur, lalu Saksi Antoni Als Anton bersama Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar menuju ke parkiran distro untuk memindahkan sepeda motor korban Anton Eka Saputra menuju bagian belakang sebelah kiri distro sembari memastikan situasi aman;

- Bahwa benar kemudian Saksi Antoni Als Anton bersama Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar kembali masuk ke dalam distro menuju bagian belakang distro yang merupakan bekas dapur bergabung kembali bersama Saksi Pongki Saputra Als Pongki, setelah itu Saksi Antoni Als Anton bersama Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan saksi Pongki Saputra Als Pongki memindahkan tubuh korban Anton Eka Saputra ke bak penampungan yang berada di halaman belakang distro tersebut, lalu Saksi Antoni Als Anton meminta kepada Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Saksi Pongki Saputra Als Pongki untuk menguburkan korban Anton Eka Saputra dengan cara di semen atau di cor dengan menggunakan semen dan pasir, setelah itu Saksi Antoni Als Anton kembali masuk kedalam distro dan menutup pintu bagian sebelah kanan distro agar tidak terlihat oleh orang lain, sedangkan Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan saksi Pongki Saputra Als Pongki mengubur korban Anton Eka Saputra dengan cara menyusun batu disebelah tubuh korban Anton Eka Saputra lalu Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Saksi Pongki Saputra Als Pongki membuat adukan semen dan pasir setelah itu adukan semen tersebut ditutupkan pada badan korban Anton Eka Saputra, pada saat itu Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar dan Saksi Pongki Saputra Als Pongki kekurangan semen, sehingga Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Saksi Pongki Saputra Als Pongki meminta kepada Saksi Antoni Als Anton untuk membeli 1 (satu) sak semen, mendengar hal tersebut Saksi Antoni Als Anton langsung membeli 1 (satu) sak semen dan setelah mendapatkan 1 (satu) sak semen, Saksi Antoni Als Anton menyerahkannya kepada Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Saksi Pongki Saputra Als Pongki, lalu Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Saksi Pongki Saputra Als Pongki kembali membuat adukan semen dan adukan semen tersebut kembali ditutupkan ke seluruh bagian tubuh korban Anton Eka Saputra hingga tubuh korban Anton Eka Saputra tidak terlihat lagi;

- Bahwa benar cara dan peran para pelaku saat melakukan pembunuhan kepada korban Anton Eka Saputra, yang mana peran saksi Antoni adalah merencanakan melakukan pembunuhan, memukul bahu korban dengan menggunakan besi kunci pas, menarik kabel seling ke leher korban, menyiapkan bahan material untuk menimbun korban, menimbun korban dengan menggunakan material semen dan pasir dengan cara dicor. Peran Saksi Pongki adalah memukul kepala korban bagian belakang dengan kunci pas, menarik kabel seling ke leher korban dan menimbun korban dengan menggunakan material semen dan pasir dengan cara di cor. Peran Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar adalah memukul kepala korban dengan kunci pas, menarik kabel seling ke leher korban dan menimbun badan korban dengan menggunakan material semen dan pasir dengan cara di cor;

- Bahwa benar Saksi Antoni Als Anton mendapatkan uang milik korban sebanyak Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut dari tas selempang milik korban yang dibawa saat menemui Saksi Antoni Als Anton di Distro miliknya, kemudian uang milik korban sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Saksi Pongki Saputra Als Pongki dan Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar, untuk dibagi 2 (dua) dengan Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Saksi Pongki Saputra Als Pongki sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sisa Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) diambil oleh Saksi Antoni Als Anton, kemudian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A77S warna hitam diambil oleh Saksi Pongki dan sepeda motor vario warna biru diambil oleh Saksi Pongki Saputra Als Pongki dan Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar;

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar motor milik korban Anton Eka Saputra, Saksi Pongki Saputra Als Pongki jual di daerah Empat Lawang kepada kakak dari teman saksi yang tidak saksi tahu namanya dengan harga Rp.9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar akhirnya perbuatan Terdakwa Kelfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar, Saksi Antoni Als Anton dan Saksi Pongki Saputra Als Pongki dapat terungkap setelah handphone milik korban diketahui berada di wilayah Batam kepulauan Riau, lalu pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 dapat mengamankan handphone milik korban yang saat itu dikuasai oleh saksi Pongki Saputra, lalu atas dasar keterangan Saksi Pongki Saputra Als Pongki tersebut barulah diketahui jika korban Anton Eka Saputra telah dibunuh oleh Saksi Pongki Saputra Als Pongki bersama dengan Saksi Antoni Als Anton dan Terdakwa Kelfio Firmansya Als Kevin dan jenazah korban dikuburkan dengan cara dicor semen di dalam Distro Anti Mahal yang terletak Jalan Dahlan HY Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, yang selanjutnya Saksi Antoni Als Anton dapat ditangkap pada tanggal 28 Juni 2024 di Sijunjung Sumatera Barat, sedangkan Terdakwa Kelfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar menyerahkan diri pada tanggal 10 Juli 2024;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 72 / VRJ / JUNI / 2024 / RUMKIT tertanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mansuri, Sp.FM selaku Dokter Yang Memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan, dengan kesimpulan : dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap jenazah, telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia antara dua puluh sampai dua puluh lima tahun, kulit sawo matang, ras mongoloid. Dari pemeriksaan luar dan didalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar dan robek di kepala, leher dan dada, serta anggota gerak. Ditemukan retak pada tengkorak. Ditemukan tanda-tanda perdarahan diantar tulang tengkorak dan selaput otak. Ditemukan tanda-tanda kekerasan dileher dan tanda-tanda orang terjerat. Ditemukan tali (sling) rem sepeda terlilit pada leher. Keadaan kekerasan tumpul di kepala dan kekerasan di leher tersebut diatas dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek hukum (*subjectum juris*) atau pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya yang bersifat pribadi tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pbenar. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barang Siapa diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan Pelaku/*Dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni **Terdakwa Kelfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar** dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan ini, sehingga benar tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam menentukan subjek hukum pada perkara *a quo* ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim terhadap diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pbenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, oleh karenanya Majelis Hakim memandang bahwasanya Terdakwa merupakan subjek hukum

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa dalam addendum 2 unsur Pasal aquo ini, Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu makna unsur dengan sengaja, dan dengan rencana terlebih dahulu, merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu apa yang dimaksud “Dengan Sengaja”, sebagai berikut:

1. Bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” dimana aspek ini berbeda, misalnya dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku di Belanda yaitu *crimineel wetboek* Tahun 1809, dimana menurut Prof. Van Hattum Pasal 11 *Crimineel Wetboek* secara tegas menyebut “*opzet*” merupakan: “*Opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet bij de wet geboden of verboden zijn.*”

Atau

Opzet adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang.”

2. Bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*willen en Wetens*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*), akan akibat daripada perbuatan itu. Kemudian menurut *Memorie van Antwood* (MvA) Menteri Kehakiman Belanda Modderman dengan komisi pelapor mengatakan *opzet* itu adalah:

“*De (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf.*”

Atau

“*Opzet* itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.”

Selanjutnya, Profesor Van Bammelen berasumsi bahwa pendapat dari menteri kehakiman di atas pada akhirnya berkisar pada pengertian “*willen en wetens*” atau pada pengertian “menghendaki dan mengetahui”, yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian “*opzettelijk*”. Selanjutnya, menurut DR. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam buku

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, halaman 281, menyatakan bahwa:

"perkataan *willens en wetens* tersebut sebenarnya telah dipergunakan orang terlebih dahulu dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), dimana para penyusun "*Memorie van Toelichting*" itu mengartikan "*opzettelijk plegen van een misdrijf*" atau kesengajaan melakukan suatu kejahatan sebagai '*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*' atau sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui;"

3. Bahwa menurut doktrin pengertian "opset" ini telah dikembangkan beberapa teori, yaitu:

- Teori kehendak (*willstheory*), dari von Hippel, seorang guru besar di Gottingen, Jerman, mengatakan bahwa opset itu sebagai "*de will*" atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formalee opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- Teori bayangan/pengetahuan (*voorstellingstheory*), dari Frank seorang guru besar di Tubingen, Jerman atau "*waarschijnlijkheids theory*" atau "teori praduga/teori prakiraan" dari Prof. van Bemmelen dan Pompe yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh Pembuat;

4. Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya, menurut Prof. van Hamel, maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari "*opzet*", yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., dalam buku *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, halaman 303, berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut Prof. Vos mengartikan "kesengajaan sebagai maksud" apabila si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;
- Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*). Pada dasarnya, kesengajaan ini ada menurut

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, S.H., dalam buku *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, hal 57, apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, teori kehendak (*willstheorie*), menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut teori bayangan (*voorstellingtheorie*), keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (*oogmerk*), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi, maka juga kini ada kesengajaan;

- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijks-bewustzij* atau *voorwaardelijk opzet* atau *dolus eventualis*) dan menurut Prof. Van Hamel, dinamakan *eventualis dolus*. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan. Akan tetapi, ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Dahlan HY Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, tepatnya di Distro Anti Mahal Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar bersama dengan Saksi Antoni alias Anton dan Saksi Pongki Saputra alias Pongki telah melakukan pemukulan kearah kepala dan bahu dengan menggunakan kunci pas 12, kemudian menjerat leher Korban Anton dengan kabel seling, selanjutnya mengubur korban Anton Eka Saputra di bak penampungan yang berada di halaman belakang distro dengan cara di semen / di cor dengan menggunakan semen dan pasir, dan akibat perbuatannya tersebut menyebabkan korban Anton Eka Saputra meninggal dunia;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya peristiwa tersebut dikarenakan Saksi Antoni Als Anton kesal ada hutang dengan korban dan hutang tersebut selalu berbunga dan tidak lunas, yangmana awalnya hutang Saksi Antoni Als Anton kepada korban sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) angsuran sudah Saksi Antoni Als Anton bayar tiga kali, lalu saksi Antoni Als Anton dikasih pinjaman kembali sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan dikarenakan usaha Saksi Antoni Als Anton macet lalu Saksi Antoni Als Anton tidak dapat membayar hutang, lalu hutang Saksi Antoni Als Anton menjadi Rp. 24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) beserta bunganya, selain itu juga korban juga mengancam Saksi Antoni Als Anton sambil bahwa korban saat datang ke tempat usaha Saksi Antoni Als Anton akan mengajak teman dan korban akan bertindak;

Menimbang, bahwa karena permasalahan hutang yang berbunga tersebut, Saksi Antoni pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, menghubungi Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar melalui pesan whatsapp untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban Anton Eka Saputra dan meminta agar mengajak juga Saksi Pongki Saputra alias Pongki untuk datang ke toko pakaian milik Saksi Antoni Als Anton keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB, pada keseeokan harinya Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Saksi Pongki Saputra alias Pongki datang ke Distro Anti Mahal milik Saksi Antoni Als Anton dan kemudian Saksi Anton Als Anton menjelaskan perencanaan pembunuhan terhadap korban Anton Eka Saputra bersama Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Saksi Pongki Saputra Als Pongki dengan kata-kata yang diucapkan oleh Saksi Antoni kepada mereka pada saat merencanakan pembunuhan terhadap korban adalah "aku ado masalah dengan wong ini, aku ado utang beranak terus, katonyo Anton (korban) datang ke Distro nak ngajak kawan, kito bunuh bae dio tu, gek kito gebuk matike nian", (aku ada masalah dengan orang ini, aku ada hutang berbunga terus, katanya Anton (korban) datang ke Distro mau mengajak temannya, kita bunuh saja dia, nanti kita pukul sampai dia mati) selanjutnya Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Saksi Pongki Saputra Als Pongki menyetujui atas ajakan Saksi Antoni Als Anton tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Antoni Als Anton menyiapkan kunci pas dan disimpan dibawah etalase pakaian, lalu saksi Antoni Als Anton mengambil kabel seling yang akan digunakan untuk menjerat leher korban dan diberikan kepada Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar, setelah itu Saksi Antoni Als Anton menyuruh Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Saksi Pongki Saputra alias Pongki untuk berpura-pura menjadi pembeli di toko pakaian milik saksi Antoni Als Anton tersebut, lalu Saksi Antoni Als Anton meminta kepada saksi Putri yang merupakan pegawai toko pakaian Saksi Antoni Als Anton untuk berbelanja di pasar, kemudian Saksi Antoni Als Anton mematikan kamera CCTV yang ada didalam toko miliknya tersebut,

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekitar pukul 10.30 WIB, korban Anton Eka Saputra datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna biru dengan nomor Polisi BG 3091 AEK dan Saksi Antoni Als Anton meminta kepada korban Anton untuk masuk ke dalam toko, setelah itu Saksi Antoni Als Anton dan korban Anton Eka Saputra duduk didalam toko sambil membahas hutang Saksi Antoni Als Anton;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 11.00 WIB, disaat korban Anton Eka Saputra sedang berada didalam toko, saksi Antoni Als Anton langsung memberikan kode / tanda kepada Terdakwa Kelfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Saksi Pongki Saputra alias Pongki yang sedang berpura-pura menjadi pembeli, melihat kode dari Saksi Antoni Als Anton tersebut, saksi Pongki langsung mengambil kunci pas yang sebelumnya dipersiapkan dibawah etalase pakaian lalu Saksi Pongki Saputra alias Pongki mendekati korban Anton Eka Saputra dan langsung memukulkan kunci pas tersebut ke kepala belakang korban Anton Eka Saputra sehingga menyebabkan korban Anton Eka Saputra terjatuh ke lantai, lalu Terdakwa Kelfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar mengeluarkan kabel seling dan langsung menjerat leher korban Anton Eka Saputra dengan dibantu oleh Saksi Pongki Saputra alias Pongki, setelah itu Terdakwa menyumpal mulut korban Anton Eka Saputra dengan baju agar korban Anton Eka Saputra tidak dapat mengeluarkan suara;

Menimbang, bahwa setelah korban Anton tidak berdaya, Terdakwa Kelfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dari pinggangnya untuk memotong tas milik korban Anton dan tas tersebut diberikan kepada saksi Antoni Als Anton, lalu Terdakwa Kelfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar mengambil kunci pas dan memukulkannya ke kepala belakang korban Anton Eka Saputra sebanyak 2 (dua) kali, pada saat itu percikan darah korban banyak menetes di lantai dan Saksi Antoni Als Anton ke bagian depan toko untuk menemui saksi Putri lalu Terdakwa Kelfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar menyuruh saksi Putri untuk membeli kain pel;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Antoni Als Anton masuk kembali ke bagian dalam toko untuk menemui Terdakwa Kelfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan saksi Pongki, lalu Saksi Antoni Als Anton mengambil kunci pas dan memukulkan kunci pas tersebut ke bahu korban Anton Eka Saputra sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Antoni Als Anton bersama Terdakwa Kelfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Saksi Pongki Saputra alias Pongki kembali menjerat leher korban Anton Eka Saputra secara bergantian untuk memastikan jika korban Anton Eka Saputra sudah benar-benar meninggal dunia, setelah itu Saksi Antoni Als Anton bersama Terdakwa Kelfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan saksi Pongki mengangkat korban Anton Eka

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra ke bagian belakang sebelah kiri distro anti mahal yang merupakan bekas dapur, lalu saksi Antoni Als Anton bersama Terdakwa Kelfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar menuju ke parkiran distro untuk memindahkan sepeda motor korban Anton menuju bagian belakang sebelah kiri distro sembari memastikan situasi aman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Antoni Als Anton bersama Terdakwa Kelfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar kembali masuk ke dalam distro menuju bagian belakang distro yang merupakan bekas dapur bergabung kembali bersama saksi Pongki, setelah itu Saksi Antoni Als Anton bersama Terdakwa Kelfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Saksi Pongki Saputra alias Pongki memindahkan tubuh korban Anton Eka Saputra ke bak penampungan yang berada di halaman belakang distro tersebut, lalu Saksi Antoni Als Anton meminta kepada Terdakwa Kelfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan saksi Pongki untuk menguburkan korban Anton Eka Saputra dengan cara di semen / di cor dengan menggunakan semen dan pasir, setelah itu Saksi Antoni Als Anton kembali masuk kedalam distro dan menutup pintu bagian sebelah kanan distro agar tidak terlihat oleh orang lain, sedangkan Terdakwa Kelfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Saksi Pongki Saputra alias Pongki mengubur korban Anton Eka Saputra dengan cara menyusun batu disebelah tubuh korban Anton Eka Saputra lalu Terdakwa Kelfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Saksi Pongki Saputra alias Pongki membuat adukan semen dan pasir setelah itu adukan semen tersebut ditutupkan pada badan korban Anton Eka Saputra, pada saat itu Terdakwa Kelfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan saksi Pongki kekurangan semen, sehingga Terdakwa Kelfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Saksi Pongki Saputra alias Pongki meminta kepada Saksi Antoni Als Anton untuk membeli 1 (satu) sak semen, mendengar hal tersebut saksi Antoni Als Anton langsung membeli 1 (satu) sak semen dan setelah mendapatkan 1 (satu) sak semen, saksi Antoni Als Anton menyerahkannya kepada Terdakwa Kelfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Saksi Pongki Saputra alias Pongki, lalu Terdakwa Kelfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan saksi Pongki kembali membuat adukan semen dan adukan semen tersebut kembali ditutupkan ke seluruh bagian tubuh korban Anton Eka Saputra hingga tubuh korban Anton Eka Saputra tidak terlihat lagi;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Antoni Als Anton mendapatkan uang milik korban sebanyak Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut dari tas selempang milik korban yang dibawa saat menemui saksi Antoni Als Anton di Distro miliknya, kemudian uang milik korban sebanyak Rp.

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Saksi Pongki Saputra Als Pongki dan Terdakwa Kelfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar, untuk dibagi 2 (dua) dengan Terdakwa Kelfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sisa Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) diambil oleh Saksi Antoni Als Anton, kemudian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A77S warna hitam diambil oleh Saksi Pongki Saputra alias Pongki dan sepeda motor vario warna biru diambil oleh Saksi Pongki Saputra alias Pongki dan Terdakwa Kelfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar;

Menimbang, bahwa motor milik korban Anton Eka Saputra, Saksi Pongki Saputra alias Pongki jual di daerah Empat Lawang kepada kakak dari teman Saksi Pongki Saputra alias Pongki yang tidak Saksi Pongki Saputra alias Pongki tahu namanya dengan harga Rp. 9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akhirnya perbuatan Terdakwa Kelfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar, Saksi Antoni Als Anton dan Saksi Pongki Saputra alias Pongki dapat terungkap setelah handphone milik korban diketahui berada di wilayah Batam kepulauan Riau, lalu pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 dapat mengamankan handphone milik korban yang saat itu dikuasai oleh saksi Pongki Saputra, lalu atas dasar keterangan Saksi Pongki Saputra alias Pongki tersebut barulah diketahui jika korban Anton Eka Saputra telah dibunuh oleh Saksi Pongki Saputra alias Pongki bersama dengan Saksi Antoni Als Anton dan Terdakwa Kelfio Firmansya Als Kevin dan jenazah korban dikuburkan dengan cara dicor semen di dalam Distro Anti Mahal yang terletak Jalan Dahlan HY Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, kemudian Saksi Antoni Als Anton ditangkap pada tanggal 28 Juni 2024 di Sijunjung Sumatera Barat, dan Terdakwa Kelfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar yang menyerahkan diri pada tanggal 10 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 72 / VRJ / JUNI / 2024 / RUMKIT tertanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mansuri, Sp.FM selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan, dengan kesimpulan : dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap jenazah, telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia antara dua puluh sampai dua puluh lima tahun, kulit sawo matang, ras mongoloid. Dari pemeriksaan luar dan didalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar dan robek di kepala, leher dan dada, serta anggota gerak. Ditemukan retak pada tengkorak. Ditemukan tanda-tanda perdarahan diantara tulang tengkorak dan selaput otak. Ditemukan tanda-tanda kekerasan dileher dan tanda-tanda orang terjerat. Ditemukan tali (sling) rem

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda terliit pada leher. Keadaan kekerasan tumpul di kepala dan kekerasan di leher tersebut diatas dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang diuraikan dalam fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana perbuatan Terdakwa Kelfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar yang dilakukan bersama dengan Saksi Antoni alias Anton dan Saksi Pongki Saputra alias Pongki yang telah memukul kepala korban Anton Eka Saputra dengan menggunakan besi kunci pas, menarik kabel seling ke leher korban, menyiapkan bahan material untuk menimbun korban, menimbun korban dengan menggunakan material semen dan pasir, yang mana perbuatan tersebut diawali dengan adanya permasalahan hutang saksi Antoni Als Anton yang selalu berbunga dan tidak lunas, dari awal hutang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) menjadi Rp. 24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) serta adanya ajakan dari saksi Antoni Als Anton terhadap Terdakwa Kelfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Saksi Pongki Saputra alias Pongki dengan mengatakan "aku ado masalah dengan wong ini, aku ado utang beranak terus, katonyo Anton (korban) datang ke Distro nak ngajak kawan, kito bunuh bae dio tu, gek kito gebuk matike nian", (aku ada masalah dengan orang ini, aku ada hutang berbunga terus, katanya Anton (korban) datang ke Distro mau mengajak temannya, kita bunuh saja dia, nanti kita pukul sampai dia mati) selanjutnya atas ucapan dari saksi Antoni tersebut akhirnya Terdakwa Kelfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Saksi Pongki menyetujui atas ajakan saksi Antoni tersebut, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa Kelfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar bersama dengan Saksi Antoni alias Anton dan Saksi Pongki Saputra alias Pongki sebagaimana uraian diatas merupakan suatu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu Terdakwa Kelfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar bersama dengan Saksi Antoni alias Anton dan Saksi Pongki Saputra alias Pongki memang menghendaki kematian dari korban Anton Eka Saputra dengan perbuatan sebagaimana uraian diatas dan dari perbuatan tersebut maksud dan tujuan dari perbuatan tersebut dapat mereka wujudkan dengan meninggalnya korban Anton Eka Saputra;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *Dengan Sengaja* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur *Dengan Rencana Terlebih Dahulu*, yaitu apakah perbuatan merampas nyawa orang lain *in casu* korban Anton Eka Saputra dilakukan *Dengan Rencana Terlebih Dahulu*;

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan menguraikan apa yang dimaksud “*Dengan Rencana Terlebih Dahulu*”, sebagai berikut:

1. Bahwa tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata “direncanakan terlebih dahulu” atau “*voorbedachte raad*” pembentuk undang-undang sendiri dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ternyata tidak memberikan penjelasan sehingga di dalam doktrin timbul pendapat-pendapat untuk menjelaskan arti yang sebenarnya dari kata “direncanakan terlebih dahulu” atau “*voorbedachte raad*”, tersebut, dimana Prof. Simons berpendapat sebagai berikut:

“voorbedachte raad is aanwezing, wanneer de dader zijn besluit tot het plegen van de strafbare handeling in kalm overleg heeft gevormd zich daarbij rekenschap heeft gegeven van de betekenis en de gevolgen zijner daad. Er zal altijd wel eenige tijd moeten verlopen tussen de vorming van het plan en uitvoering, bij onmiddellijke tenuitvoerlegging van een opgevat voornemen is voorbedachte raad moeilijk denkbaar”

Artinya:

Orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan lebih dulu, jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu, dalam hal seorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk dilakukan, kiranya sulit untuk berbicara tentang adanya suatu perencanaan lebih dahulu;

Bahwa menurut memori penjelasan, adanya kenyataan bahwa antara waktu penyusunan suatu rencana dengan waktu pelaksanaannya itu terdapat suatu jangka waktu tertentu tidak berarti bahwa dalam hal seperti itu selalu terdapat suatu *voorbedachte raad* atau direncanakan terlebih dahulu, karena dalam jangka waktu tersebut mungkin saja pelakunya tidak mempunyai kesempatan sama sekali untuk mempertinbangkan secara tenang mengenai apa yang telah ia rencanakan;

2. Bahwa pendapat *Hoge Raad*, tentang *voorbedachte raad*, dapat diketahui dari *arrest*-nya tertanggal 22 Maret 1909, W. 8851, dimana *Hoge Raad*, telah mengikuti pendapat dari Prof. Simons, yaitu untuk dapat diterima tentang adanya unsur direncanakan lebih dulu atau “*voorbedachte raad*”, itu diperlukan suatu jangka waktu tertentu, baik singkat maupun panjang bagi pelaku untuk merencanakan dan mempertimbangkan kembali rencananya

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan tenang. Pelaku harus dapat meyakinkan dirinya tentang arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan dirinya memikirkan kembali rencananya;

3. Bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Bogor, 1988, hlm. 241 yang dimaksud dengan unsur direncanakan terlebih dahulu adalah dalam melakukan pembunuhan Terdakwa melakukan perencanaan terlebih dahulu (*moord*), selain itu yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*), yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya, dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu dilakukan;

4. Bahwa menurut M. H. Tirtamidjaja, direncanakan lebih dahulu adanya suatu jangka waktu, bagaimana pendeknya untuk mempertimbangkan, dan untuk berpikir dengan tenang. Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat atau unsur, yaitu:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak dan pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana batin yang tenang. Suasana batin yang tenang adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi;

2. Ada tenggang waktu yang cukup antara sejak timbulnya atau diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Waktu yang cukup ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian kongkret yang berlaku;

3. Pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana batin tenang, bahkan syarat ketiga ini diakui sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam saat melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa karena permasalahan hutang yang berbunga yang dialami oleh saksi Antoni tersebut, Saksi Antoni pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, menghubungi Terdakwa Kelpio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pesan whatsapp untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban Anton Eka Saputra dan meminta agar mengajak juga Saksi Pongki Saputra alias Pongki untuk datang ke toko pakaian milik Saksi Antoni Als Anton keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB, pada keseeokan harinya Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Saksi Pongki Saputra alias Pongki datang ke Distro Anti Mahal milik Saksi Antoni Als Anton dan kemudian Saksi Anton Als Anton menjelaskan perencanaan pembunuhan terhadap korban Anton Eka Saputra bersama Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Saksi Pongki Saputra Als Pongki dengan kata-kata yang diucapkan oleh Saksi Antoni kepada mereka pada saat merencanakan pembunuhan terhadap korban adalah "aku ado masalah dengan wong ini, aku ado utang beranak terus, katonyo Anton (korban) datang ke Distro nak ngajak kawan, kito bunuh bae dio tu, gek kito gebuk matike nian", (aku ada masalah dengan orang ini, aku ada hutang berbunga terus, katanya Anton (korban) datang ke Distro mau mengajak temannya, kita bunuh saja dia, nanti kita pukul sampai dia mati) selanjutnya Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Saksi Pongki Saputra Als Pongki menyetujui atas ajakan Saksi Antoni Als Anton tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Antoni Als Anton menyiapkan kunci pas dan disimpan dibawah etalase pakaian, lalu Saksi Antoni Als Anton mengambil kabel seling yang akan digunakan untuk menjerat leher korban dan diberikan kepada Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar, setelah itu Saksi Antoni Als Anton menyuruh Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan saksi Pongki Saputra Als Pongki untuk berpura-pura menjadi pembeli di toko pakaian milik Saksi Antoni Als Anton tersebut, lalu Saksi Antoni Als Anton meminta kepada Saksi Putri yang merupakan pegawai toko pakaian Saksi Antoni Als Anton untuk berbelanja di pasar, kemudian Saksi Antoni Als Anton mematikan kamera CCTV yang ada didalam toko miliknya tersebut, sekira pukul 10.30 WIB, korban Anton Eka Saputra datang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna biru dengan nomor Polisi BG 3091 AEK dan Saksi Antoni Als Anton meminta kepada korban Anton Eka Saputra untuk masuk ke dalam toko, setelah itu Saksi Antoni Als Anton dan korban Anton Eka Saputra duduk didalam toko sambil membahas hutang Saksi Antoni Als Anton;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada pukul 11.00 WIB, disaat korban Anton sedang berada didalam toko, Saksi Antoni Als Anton langsung memberikan kode / tanda kepada Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar dan Saksi Pongki Saputra Als Pongki yang sedang berpura-pura menjadi pembeli, melihat kode dari Saksi Antoni Als Anton tersebut, Saksi Pongki Saputra Als Pongki langsung mengambil kunci pas yang sebelumnya dipersiapkan dibawah etalase pakaian, lalu Saksi Pongki Saputra Als Pongki mendekati korban Anton Eka Saputra dan langsung memukulkan kunci pas tersebut ke kepala belakang korban Anton Eka Saputra sehingga menyebabkan korban Anton Eka Saputra terjatuh ke lantai, lalu Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar mengeluarkan kabel seling dan langsung menjerat leher korban Anton Eka Saputra dengan dibantu oleh Saksi Pongki Saputra Als Pongki, setelah itu Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar menyumpal mulut korban Anton Eka Saputra dengan baju agar korban Anton Eka Saputra tidak dapat mengeluarkan suara;

Menimbang, bahwa setelah korban Anton Eka Saputra tidak berdaya, Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau dari pinggangnya untuk memotong tas milik korban Anton dan tas tersebut diberikan kepada Saksi Antoni Als Anton, lalu Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar mengambil kunci pas dan memukulkannya ke kepala belakang korban Anton Eka Saputra sebanyak 2 (dua) kali, pada saat itu percikan darah korban banyak menetes di lantai dan Saksi Antoni Als Anton ke bagian depan toko untuk menemui saksi Putri lalu Terdakwa menyuruh saksi Putri untuk membeli kain pel dan mampel bercak darah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Antoni masuk kembali ke bagian dalam toko untuk menemui Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Saksi Pongki Saputra Als Pongki, lalu Saksi Antoni Als Anton mengambil kunci pas dan memukulkan kunci pas tersebut ke bahu korban Anton Eka Saputra sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Antoni Als Anton bersama Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Saksi Pongki Saputra Als Pongki kembali menjerat leher korban Anton Eka Saputra secara bergantian untuk memastikan jika korban Anton Eka Saputra sudah benar-benar meninggal dunia, setelah itu Saksi Antoni Als Anton bersama Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Saksi Pongki Saputra Als Pongki mengangkat korban Anton Eka Saputra ke bagian belakang sebelah kiri distro anti mahal yang merupakan bekas dapur, lalu Saksi Antoni Als Anton bersama Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar menuju ke parkiran distro untuk memindahkan sepeda motor korban Anton Eka Saputra menuju bagian belakang sebelah kiri distro sembari memastikan situasi aman;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Antoni Als Anton bersama Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar kembali masuk ke dalam

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distro menuju bagian belakang distro yang merupakan bekas dapur bergabung kembali bersama Saksi Pongki Saputra Als Pongki, setelah itu Saksi Antoni Als Anton bersama Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Saksi Pongki Saputra Als Pongki memindahkan tubuh korban Anton Eka Saputra ke bak penampungan yang berada di halaman belakang distro tersebut, lalu saksi Antoni Als Anton meminta kepada Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Saksi Pongki Saputra Als Pongki untuk menguburkan korban Anton Eka Saputra dengan cara di semen / di cor dengan menggunakan semen dan pasir, setelah itu Saksi Antoni Als Anton kembali masuk kedalam distro dan menutup pintu bagian sebelah kanan distro agar tidak terlihat oleh orang lain, sedangkan Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Saksi Pongki Saputra Als Pongki mengubur korban Anton Eka Saputra dengan cara menyusun batu disebelah tubuh korban Anton Eka Saputra lalu Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Saksi Pongki Saputra Als Pongki membuat adukan semen dan pasir setelah itu adukan semen tersebut ditutupkan pada badan korban Anton Eka Saputra, pada saat itu Terdakwa Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan saksi Pongki Saputra Als Pongki kekurangan semen, sehingga Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Saksi Pongki Saputra Als Pongki meminta kepada Saksi Antoni Als Anton untuk membeli 1 (satu) sak semen, mendengar hal tersebut Saksi Antoni Als Anton langsung membeli 1 (satu) sak semen dan setelah mendapatkan 1 (satu) sak semen, Saksi Antoni Als Anton menyerahkannya kepada Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Saksi Pongki Saputra Als Pongki, lalu Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Saksi Pongki Saputra Als Pongki kembali membuat adukan semen dan adukan semen tersebut kembali ditutupkan ke seluruh bagian tubuh korban Anton Eka Saputra hingga tubuh korban Anton Eka Saputra tidak terlihat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, jelas terdapat adanya waktu antara Saksi Antoni alias Anton dan Saksi Pongki Saputra alias Pongki bersama Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban Anton Eka Saputra, dengan waktu terjadinya perbuatan merampas nyawa korban Anton Eka Saputra, sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Saksi Antoni Als Anton pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB, menghubungi Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar melalui pesan whatsapp untuk merencanakan pembunuhan terhadap korban Anton Eka Saputra dan meminta agar mengajak juga Saksi Pongki Saputra alias Pongki untuk datang ke toko pakaian milik Saksi Antoni Als Anton

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB, pada keseeokan harinya Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Saksi Pongki Saputra alias Pongki datang ke Distro Anti Mahal milik Saksi Antoni Als Anton dan kemudian Saksi Antoni Als Anton menjelaskan perencanaan pembunuhan terhadap korban Anton Eka Saputra bersama Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Saksi Pongki Saputra Als Pongki dengan kata-kata yang diucapkan oleh Saksi Antoni kepada mereka pada saat merencanakan pembunuhan terhadap korban adalah "aku ado masalah dengan wong ini, aku ado utang beranak terus, katonyo Anton (korban) datang ke Distro nak ngajak kawan, kito bunuh bae dio tu, gek kito gebuk matike nian", (aku ada masalah dengan orang ini, aku ada hutang berbunga terus, katanya Anton (korban) datang ke Distro mau mengajak temannya, kita bunuh saja dia, nanti kita pukul sampai dia mati) setelah itu baru kita kubur di belakang di dalam bak penampungan air dengan cara dicor dan selanjutnya pelaku lain menyetujui atas ajakan saksi Antoni tersebut, kemudian setelah itu Saksi Antoni Als Anton menyiapkan kunci pas dan disimpan dibawah etalase pakaian, lalu Saksi Antoni Als Anton mengambil kabel seling yang akan digunakan untuk menjerat leher korban dan diberikan kepada Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Saksi Pongki Saputra Als Pongki, setelah itu Saksi Antoni Als Anton menyuruh Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan Saksi Pongki Saputra Als Pongki dan Saksi Pongki Saputra Als Pongki untuk berpura-pura menjadi pembeli di toko pakaian milik Saksi Antoni Als Anton tersebut, saat Saksi Antoni Als Anton mengobrol dengan korban Anton Eka Saputra, kemudian Saksi Antoni Als Anton akan memberi kode untuk memukul korban Anton Eka Saputra menggunakan kunci pas tersebut, lalu Saksi Antoni Als Anton meminta kepada saksi Putri yang merupakan pegawai toko pakaian Saksi Antoni Als Anton untuk berbelanja di pasar, kemudian Saksi Antoni Als Anton mematikan kamera CCTV yang ada didalam toko miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa adanya suatu perencanaan melakukan suatu tindak pidana, pelaku telah menyusun keputusannya dan mempertimbangkan kemungkinan serta tentang akibat dari tindakannya, demikian pula pada waktu antara rencana melakukan pembunuhan yang telah digagas oleh Antoni Als Anton pada tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB dengan cara Saksi Antoni Als Anton menghubungi Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar melalui whatsapp dengan maksud membicarakan perencanaan pembunuhan terhadap Korban Anton Eka Saputra, kemudian pada tanggal 8 Juni 2024 pada pukul 09.30 WIB Saksi Antoni Als Anton bersama Saksi Pongki

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra alias Pongki bersama Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar berada di Distro Anti Mahal dan mempersiapkan perencanaan pembunuhan tersebut, kemudian pada pukul 11.00 WIB mereka melaksanakan rencana pembunuhan tersebut dan pelaksanaan pembunuhan tersebut telah sesuai dengan perencanaan mereka dan dilaksanakan serta diwujudkan berdasarkan pertimbangan yang matang, dimana dalam pelaksanaan rangkaian perbuatan pembunuhan tersebut yakni dengan memukul kepala korban dengan menggunakan besi kunci pas, menarik kabel seling ke leher korban, menyiapkan bahan material untuk menimbun korban, menimbun korban dengan menggunakan material semen dan pasir dengan cara di cor tersebut dimana Saksi Antoni Als Anton bersama Saksi Pongki Saputra alias Pongki bersama Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dalam suasana batin yang tenang dimana mereka melaksanakan rangkaian perbuatan pembunuhan tersebut sesuai dengan rencana yang telah mereka rancang satu per satu, dan mengakibatkan hilangnya nyawa korban Anton Eka Saputra;

Menimbang, bahwa kemudian dipersidangan terungkap adanya fakta-fakta hukum bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar dan keterangan Saksi Antoni alias Anton bersama Saksi Pongki Saputra alias Pongki telah membenarkan bahwa mereka telah berencana untuk merampas nyawa (*voorbedachte raad*) dari korban Anton Eka Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "**dengan rencana terlebih dahulu**", telah terpenuhi dalam perkara *a quo* ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "merampas nyawa orang lain" pada perkara in casu terhadap korban Anton Eka Saputra sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menguraikan apa yang dimaksud dengan makna "merampas nyawa orang lain". Makna "merampas nyawa orang lain" secara undang-undang tidak dijelaskan secara detail dan rinci, akan tetapi secara harfiah "merampas nyawa orang lain" diartikan sebagai "pembunuhan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip pendapat E. Utrecht dalam bukunya "*Pengantar dalam Hukum Indonesia*" (1959:228), yang menyatakan bahwa menafsirkan suatu istilah dalam undang-undang berdasarkan pengertian yang digunakan sehari-hari adalah merupakan bentuk penafsiran yang telah diterima dalam doktrin dan praktek peradilan, bentuk penafsiran ini dikenal sebagai penafsiran menurut arti perkataan (*taalkundige interpretatie*);

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menguraikan makna “Pembunuhan” melalui penafsiran menurut arti perkataan (*taalkundige interpretatie*), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Zainudin Ali dalam bukunya Hukum Pidana Islam, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, Tahun 2007 hlm 24, bahwa Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Hilman Hadikusuma dalam bukunya Bahasa Hukum Indonesia, Bandung : Alumni, Tahun 1992, hlm 129, menyatakan bahwa pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Rahmat Hakim dalam bukunya Hukum Pidana Islam, Bandung: Pustaka Setia, 2010, hlm 113 yang mengutip dari Abdul Qodir Aulia bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan atau hilangnya roh adami akibat perbuatan manusia yang lain. Jadi, pembunuhan adalah perampasan atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan disebabkan ketiadaan roh sebagai unsur utama untuk menggerakkan tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Dahlan HY Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, tepatnya di Distro Anti Mahal Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar bersama dengan Saksi Antoni alias Anton dan Saksi Pongki Saputra alias Pongki telah melakukan pemukulan kearah kepala dan bahu dengan menggunakan kunci pas 12, kemudian menjerat leher Korban Anton dengan kabel seling, selanjutnya mengubur korban Anton Eka Saputra di bak penampungan yang berada di halaman belakang distro dengan cara di semen / di cor dengan menggunakan semen dan pasir, dan akibat perbuatannya tersebut menyebabkan korban Anton Eka Saputra meninggal dunia;

Menimbang, bahwa yang memastikan korban meninggal dunia adalah Saksi Antoni Als Anton;

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 72 / VRJ / JUNI / 2024 / RUMKIT tertanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mansuri, Sp.FM selaku Dokter Yang Memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan, dengan kesimpulan : dari fakta-fakta yang ditemukan pada pemeriksaan terhadap jenazah, telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia antara dua puluh sampai dua puluh lima tahun, kulit sawo matang, ras mongoloid. Dari pemeriksaan luar dan didalam ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar dan robek di kepala, leher dan dada, serta anggota gerak. Ditemukan retak pada tengkorak. Ditemukan tanda-tanda perdarahan diantar tulang tengkorak dan selaput otak. Ditemukan tanda-tanda kekerasan dileher dan tanda-tanda orang terjatuh. Ditemukan tali (sling) rem sepeda terlilit pada leher. Keadaan kekerasan tumpul di kepala dan kekerasan di leher tersebut diatas dapat menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa telah terdapat beberapa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar bersama dengan Saksi Antoni alias Anton dan Saksi Pongki Saputra alias Pongki yang menjadi penyebab kematian korban Anton Eka Saputra, perbuatan tersebut berupa tindakan Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar bersama dengan Saksi Antoni alias Anton dan Saksi Pongki Saputra alias Pongki memukul kepala korban dengan menggunakan besi kunci pas dan setelah itu kabel seling dililitkan dileher korban dan kemudian ditarik, akibat perbuatan tersebut menjadi penyebab hilangnya nyawa korban Anton Eka Saputra dan korban Anton Eka Saputra meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setelah korban Anton Eka Saputra meninggal dunia Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar bersama dengan Saksi Antoni alias Anton dan Saksi Pongki Saputra alias Pongki menyiapkan bahan material semen dan pasir, kemudian material semen dan pasir tersebut dicampur menjadi satu dengan tujuan untuk menimbun korban Anton Eka Saputra dan kemudian setelah itu korban Anton Eka Saputra tubuhnya ditimbun menggunakan material semen dan pasir tersebut didalam bak penampungan dibelakang Distro anti Mahal milik Saksi Antoni Als Anton;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar bersama dengan Saksi Antoni alias Anton dan Saksi Pongki Saputra alias Pongki sebagaimana uraian diatas merupakan perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa korban Anton Eka Saputra dan mengakibatkan korban Anton Eka Saputra meninggal dunia dan hal ini juga diperkuat serta didukung bukti

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Visum et Repertum Nomor : 72 / VRJ / JUNI / 2024 / RUMKIT tertanggal 26 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mansuri, Sp.FM selaku Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan, maka Majelis Hakim menilai berdasarkan hasil Visum Et Repertum tersebut dapat disimpulkan bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar bersama dengan Saksi Antoni alias Anton dan Saksi Pongki Saputra alias Pongki telah ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar dan robek di kepala, leher dan dada, serta anggota gerak, ditemukan retak pada tengkorak, ditemukan tanda-tanda perdarahan diantara tulang tengkorak dan selaput otak, ditemukan tanda-tanda kekerasan dileher dan tanda-tanda orang terjerat, ditemukan tali (sling) rem sepeda terlilit pada leher, keadaan kekerasan tumpul di kepala dan kekerasan di leher tersebut diatas menjadi penyebab kematian korban Anton Eka Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim kaitkan dengan keterangan Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar yang telah membenarkan perbuatannya tersebut, kemudian keterangan Saksi Antoni alias Anton dan Saksi Pongki Saputra alias Pongki juga telah membenarkan serangkaian perbuatannya yang mereka lakukan serta didukung dengan hasil bukti surat Visum Et Repertum Nomor : 72 / VRJ / JUNI / 2024 / RUMKIT tertanggal 26 Juni 2024, maka Majelis Hakim menyimpulkan unsur **"Merampas Nyawa Orang Lain"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur-unsur addendum 2 yang sudah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana pertimbangan uraian diatas pada perkara a quo ini, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan 3 (tiga) bentuk perbuatan yang dikategorikan perbuatan secara bersama-sama, bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana bagi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Meskipun terdapat kata "dan" pada unsur pasal tersebut, pasal tersebut harus dimaknai sebagai alternatif, karena maksud dari pasal tersebut baik perbuatan yang melakukan, menyuruh melakukan, maupun turut serta melakukan dipandang sebagai pelaku tindak pidana, sehingga cukup dibuktikan salah satu dari unsur yang dikandung dalam pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang yang melakukan (*Pleger*)”, ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa “yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*)”, ialah disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*) dan yang disuruh (*Pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Turut serta melakukan” dalam unsur ini adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 14 September 1993 menyatakan bahwa tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan hakekat dari turut serta melakukan dan jika dari turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungannya perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya”;

Menimbang, bahwa doktrin hukum pidana memberikan syarat dari “turut serta melakukan” yaitu adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana dan ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdapat pembagian peran antara Terdakwa Kelpio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar bersama dengan Saksi Antoni Alias Anton Bin Amril dan Pongki Saputra Alias Pongki Bin Nike pada saat melakukan pembunuhan terhadap Korban Anton Eka Saputra sebagai berikut:

Menimbang, bahwa peran Saksi Antoni Alias Anton Bin Amril ialah merencanakan melakukan pembunuhan, memukul bahu korban dengan menggunakan besi kunci pas, menarik kabel seling ke leher korban,

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan bahan material untuk menimbun korban, menimbun korban dengan menggunakan material semen dan pasir dengan cara dicor;

Menimbang, bahwa peran Saksi Pongki Saputra Alias Pongki Bin Nike adalah memukul kepala korban bagian belakang dengan kunci pas, menarik kabel seling ke leher korban dan menimbun korban dengan menggunakan material semen dan pasir dengan cara di cor;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar adalah memukul kepala korban dengan kunci pas, menarik kabel seling ke leher korban dan menimbun badan korban dengan menggunakan material semen dan pasir dengan cara di cor;

Menimbang, bahwa Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar bersama dengan Saksi Antoni Alias Anton Bin Amril dan Saksi Pongki Saputra Alias Pongki Bin Nike setelah melakukan pembunuhan terhadap korban Anton Eka Saputra setelah korban meninggal, korban dimasukkan kedalam kolam dan kemudian ditimbun dengan material semen dan pasir (Cor);

Menimbang, bahwa Saksi Antoni Alias Anton Bin Amril mendapatkan uang milik korban sebanyak Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut dari tas selempang milik korban yang dibawa saat menemui saksi Antoni di Distro miliknya, kemudian uang milik korban sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut diserahkan kepada Saksi Pongki Saputra Alias Pongki Bin Nike dan Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar, untuk dibagi 2 (dua) dengan Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sisa Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) diambil oleh Saksi Antoni Als Anton, kemudian 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A77S warna hitam diambil oleh Saksi Pongki Saputra Alias Pongki Bin Nike dan sepeda motor vario warna biru diambil oleh Saksi Pongki Saputra Als Pongki dan Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar;

Menimbang, bahwa motor milik korban Anton Eka Saputra, Saksi Pongki Saputra Als Pongki jual di daerah Empat Lawang kepada kakak dari teman saksi yang tidak saksi tahu namanya dengan harga Rp. 9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya peran-peran yang telah dilakukan oleh Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar bersama dengan Saksi Antoni Als Anton dan Pongki Saputra Alias Pongki sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim telah tampak adanya suatu kerja sama secara yang menyeluruh di antara Terdakwa Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar bersama dengan Saksi Antoni Alias Anton Bin Amril dan Pongki Saputra Alias Pongki Bin Nike untuk mewujudkan tindak pidana dan

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama tersebut telah dilakukan secara sadar baik untuk menghilangkan nyawa korban Anton Eka Saputra, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terdapat kerja sama yang diinsyafi adalah masing-masing pelaku dalam suatu kesamaan kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama dan kerja sama tersebut sudah terdapat adanya saling pengertian yang sedemikian rupa satu sama lain yang mengakibatkan meninggalnya korban Anton Eka Saputra, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur alternatif yang terpenuhi dalam perkara a quo ini adalah **“yang turut serta melakukan perbuatan”**, dan oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur **“yang turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan lebih subsidair dalam dakwaan Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam Pembelaannya (Pledoi) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya kembali, dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini berdasarkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun alasan pembenar berdasarkan Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana atas tindak pidana yang di dakwakan yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar Putusan ini;

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo dijatuhi dengan pidana maksimal (*straaftmaxima*) yang sudah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka masa pengurangan penangkapan dan penahanan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jo Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman kepada warga masyarakat, memberikan efek jera bagi Terdakwa sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa baik oleh Terdakwa maupun anggota masyarakat yang lain (*deterrence*), dan penjatuhan pidana melalui putusan ini juga sepatutnya menjadi sebuah instrumen untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat mengingat bagaimanapun juga hukum tidak akan berarti jika tidak dijiwai oleh moralitas (*quid leges sine moribus*) dan dipatuhi oleh masyarakat, oleh karena itu Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman selain mempertimbangkan segi *moral justice*, *social justice* maupun *legal justice* dan juga rasa keadilan bagi keluarga korban, namun tetap mempedomani hukum positif yang ada, sehingga Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan “**keadaan yang memberatkan**” sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa terdapat hal-hal yang memberatkan perbuatan Terdakwa yaitu Terdakwa menimbun Korban Anton Eka Saputra yang sudah meninggal dengan menggunakan material semen dan pasir dengan tujuan

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyembunyikan perbuatan pidana yang telah dilakukan, karena pada hakikatnya seseorang yang sudah meninggal dunia harus juga diperlakukan dengan baik dengan tetap diberi rasa hormat dan martabatnya sebagai manusia tetap dijaga, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama, moralitas, kesusilaan dan hukum. Bahkan setelah korban meninggal dunia, Terdakwa mengambil barang/benda dan uang milik korban Anton Eka Saputra untuk keuntungan pribadi bagi Terdakwa. Kemudian keadaan yang memberatkan lainnya seperti Perbuatan Terdakwa membunuh Korban Anton Eka Saputra dengan cara Sadis dan Keji dimana Korban Anton Eka Saputra merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki istri dan anak dan Perbuatan Terdakwa tentunya sangat meresahkan masyarakat, maka dari uraian pertimbangan keadaan yang memberatkan tersebut akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana (*straafmacht*) kepada Terdakwa yang akan dipertimbangkan sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan “**keadaan yang meringankan**” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa menurut Majelis Hakim tidak terdapat hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atas dasar perikemanusiaan dan keadilan yang bermartabat, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana” sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Kelpfio Firmansya Alias Kevin Bin Iskandar** tersebut oleh karena itu dengan Pidana Mati;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin, 24 Februari 2025 oleh **R. Zaenal Arief, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Eduward, S.H., M.H.** dan **Agung Ciptoadi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 25 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Bambang Sugeng Riyadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Satrio Dwi Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eduward, S.H., M.H.

R. Zaenal Arief, S.H., M.H.

Agung Ciptoadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Sugeng Riyadi, S.H.

Halaman 63 dari 63 Putusan Nomor 1326/Pid.B/2024/PN Plg